



TRT DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1, Bloco D - Bairro Setor de Autarquias Sul - CEP 70097900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objetivo

1.1. Seleção e a contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão à Internet, via fibra ótica, por meio de link dedicado, visando à disponibilização de acessos permanentes e completos para as Unidade do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no Tocantins.

2. Motivação

2.1 Manter a disponibilidade atual de acesso à Internet para os usuários internos do Tribunal nas unidades do Tocantins;

2.2 Adequar a capacidade de acesso às novas demandas, visando à melhoria da qualidade dos serviços que dependem de acesso à Internet;

2.3 Disponibilizar redundância de links que funcionarão em modo de contingência. Desta forma, caso um link esteja com problema, o outro permitirá a adequada continuidade do serviço;

2.4 Prover a infraestrutura necessária para a implementação do Projeto de Centralização de Processamento das Aplicações e da Navegação do TRT da 10ª Região;

2.5 Benefícios diretos e indiretos resultantes da contratação:

2.5.1 Garantia de acesso ao conteúdo disponível na Internet, necessário para a realização dos trabalhos

administrativos e judiciários;

2.5.2 Melhoria da eficiência no uso do PJe;

2.5.3 Melhoria de acesso aos sistemas de outros órgãos públicos especialmente os conveniados com o TRT.

3. Objeto

3.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de *link* dedicado para acessos permanentes e completos das unidades do Tocantins à Internet, conforme especificações do **Anexo I**.

Tabela 1

Item	Descrição
01	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Palmas, Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, CEP 77006-338, Palmas – TO Velocidade de 100Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.
02	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Araguaína Av. Neief Murad, 1131, Bairro Jardim Goiás, CEP 77824-022. Araguaína - TO Velocidade de 50Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.
03	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Gurupi Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro - Setor Central, CEP: 77405-090. Gurupi - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.

04	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Dianópolis. Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, CEP 77300-000. Dianópolis – TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.
05	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Guaraí. Avenida Araguaia, Esquina com a Avenida Bernardo Sayão N° 1360, CEP 77700-000. Guaraí - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.

4. Alinhamento Estratégico

4.1. Alinha-se ao Planejamento Estratégico Institucional nos seguintes termos:

4.1.1. **Objetivo 1:** Criar e fomentar políticas e ações para uma prestação jurisdicional célere e de qualidade.

4.1.2. **Objetivo 11:** Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC.

4.2. Quanto ao Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações, contribui com:

4.2.1. Melhorar a entrega dos produtos e serviços de TIC.

4.2.2. Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços.

5. Estudos técnicos preliminares

5.1. Os Estudos Técnicos Preliminares estão registrados no Processo Administrativo SEI nº 0002027-76.2021.5.10.8000.

6. Relação entre a demanda prevista e a quantidade contratada

6.1. O serviço atualmente em uso é aferido por meio de ferramentas específicas de controle da rede, nas localidades em que são executados. Eis os parâmetros utilizados:

Tabela 2

Item	Descrição	Local	Velocidade
01	Link dedicado de acesso à Internet	Palmas	100Mbps
02		Araguaína	50Mbps
03		Gurupi	30Mbps
04		Dianópolis	
05		Guaraí	

7. Natureza do objeto

7.1. Trata-se de aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do parágrafo único do [art. 1º da Lei n. 10.520/2002](#), assim como no [parágrafo 2º do art. 3º do ANEXO I do Decreto n. 3.555/2000](#) e na [alínea "c", inciso II do art. 3º do Decreto 10.024/2019](#).

7.2. Nos termos do [art. 16A, inciso IV do Decreto n. 8.248/1991](#), tratam-se ainda de bens e serviços de informática.

8. Especificações técnicas

8.1. As especificações técnicas encontram-se no **Anexo I**.

9. Locais de execução dos serviços

9.1 Os serviços deverão ser executados nas localidades descritas na Tabela 1.

10. Critérios para seleção do fornecedor

10.1. Considerando a natureza descrita no Item 7, os serviços objetos desta contratação enquadram-se

na modalidade Pregão Eletrônico.

10.2. O julgamento das propostas deverá ser pautado pelo critério do menor preço por item.

10.3. A adjudicação será por item.

11. Conformidade técnica e legal

11.1. A contratação se dará nos termos da [Lei 8.666/93](#), [Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019](#), e da [Resolução CNJ 182, de 17 de outubro de 2013](#).

12. Obrigações da CONTRATADA

12.1. Entregar o objeto estabelecido e com as condições exigidas pelo TRT da 10ª Região;

12.2. Instalar, ativar e configurar os equipamentos de conectividade necessários à prestação do serviço, inclusive no caso de mudanças de endereço das unidades do Tocantins, sem custos adicionais para o TRT da 10ª Região;

12.3. Efetuar monitoramento da sua infraestrutura a fim de identificar problemas de funcionamento no ambiente instalado, antecipar e prevenir a ocorrência de descontinuidade dos serviços contratados e fornecer o suporte técnico e soluções junto ao TRT da 10ª Região garantindo o padrão de qualidade;

12.4. Prover modalidades de abertura de chamados, contemplando os seguintes requisitos:

12.4.1 Disponibilizar portal de atendimento em domínio público na Internet como canal principal, e preferencial, para abertura de chamados. A interface *web*, deverá contemplar, no mínimo:

12.4.1.1 Designação (ou identificação) do circuito do *link* instalado.

12.4.1.2 Localidade.

12.4.1.3 Nome do responsável pela abertura do chamado.

12.4.1.4 Telefone de contato.

12.4.1.5 Endereço de *e-mail* para recebimento do número de protocolo.

12.4.1.6 Descrição do chamado.

12.4.2 A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo após a abertura de chamado ou solicitação, considerando quaisquer das modalidades de abertura;

12.4.3 A abertura de chamados poderá ser efetuada por envio de mensagem de *e-mail* ao sistema de registro de ocorrências da CONTRATADA, desde que de forma automática e quase imediata seja fornecido o número de protocolo/registro em resposta ao remetente da mensagem de abertura do chamado;

12.4.4 O portal de atendimento deve permitir consultas de todos os chamados e solicitações registrados, independente da modalidade de abertura, apresentando informações atualizadas de sua situação;

12.4.5 Disponibilizar Central de Atendimento telefônico como canal secundário para abertura de chamados e outras solicitações, a ser acessada por número único nacional não tarifado (0800) ou ligação local.

12.4.5.1 O TRT da 10ª Região não poderá esperar mais do que 60 (sessenta) segundos em linha para ser atendido, conforme legislação brasileira;

12.4.6 O portal e a Central de Atendimento deverão estar à disposição do TRT da 10ª Região para recebimento de reclamações e solicitações de serviços no período de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, todos os dias do ano;

12.4.7 Os registros dos chamados deverão conter todas as informações relativas aos chamados abertos, como:

12.4.7.1 Tempo de início e fim de atendimento.

12.4.7.2 Identificação do elemento afetado (equipamento, enlace ou serviço).

12.4.7.3 Nome, telefone e *e-mail* do contato no TRT da 10ª Região que foi informado acerca do reparo e restabelecimento do serviço.

12.4.7.4 Registro histórico dos procedimentos realizados durante a execução do serviço.

12.4.7.5 Descrição detalhada da resolução do chamado com um código associado e responsabilidades.

12.5. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado, não podendo transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço.

12.6. Não será aceita a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, exceto no caso de transferência de Contrato de Concessão ou de Permissão, ou de Termo de Autorização;

12.7. Acatar todas as orientações do TRT da 10ª Região para execução do objeto, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização e prestando todos os esclarecimentos necessários.

12.8. Cumprir fielmente toda a execução do objeto contratado, de acordo com as condições, local e exigências previamente expressas neste Termo de Referência.

12.9. Garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que eventualmente possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação dos serviços, salvo (no último caso), por ordem judicial.

13. Obrigações do TRT da 10ª Região

13.1. Permitir o acesso às suas dependências aos empregados da CONTRATADA para a entrega do objeto contratado.

13.2. Acompanhar e fiscalizar toda a execução do objeto, assegurando assim o cumprimento de todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

13.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme prazo e forma previstos neste Termo de Referência.

13.4. Solicitar, sempre que necessário, esclarecimentos à CONTRATADA quanto ao fornecimento do objeto, notificando-a por escrito quando identificadas irregularidades na sua execução ou quando apresentados problemas durante a vigência do período de garantia dos produtos e serviços.

13.5. Rejeitar, no todo ou em parte, objeto entregue fora das especificações técnicas exigidas.

13.6. Aplicar à CONTRATADA, quando necessário, as sanções legais cabíveis, garantida a ampla defesa.

14. Acordo de Nível de Serviço

14.1. Início da operação dos serviços de comunicação de dados:

14.1.1. O prazo para instalação dos equipamentos e início da operação dos serviços é de **60 (sessenta)** dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

14.1.1.1. No caso da mudança de endereço das unidades, a instalação dos equipamentos e início da operação dos serviços é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da solicitação do TRT da 10ª Região pelo fornecedor.

14.1.1.2. Em caso de necessidade de prorrogação desse prazo, a CONTRATADA deverá formalizar a solicitação com até 5 (cinco) dias de antecedência do vencimento do prazo, ficando ao critério do TRT da 10ª Região a aceitação do pedido.

14.1.1.3. O atraso injustificado para o início da operação dos serviços sujeitará a CONTRATADA à glosa de 3,33% (três por cento e trinta e três décimos) do valor mensal do contrato, por dia de atraso, a ser aplicada na primeira fatura do serviço;

14.1.1.4. O atraso injustificado para o início da operação dos serviços superior a **120 (cento e vinte)** dias será considerado como inexecução total do objeto contratado.

14.2. Disponibilidade dos serviços de comunicação de dados:

14.2.1. A disponibilidade do serviço de comunicação de dados deverá ser igual ou superior a 99,7% (noventa e nove por cento e sete décimos).

14.2.2. A disponibilidade indica o percentual de tempo, durante o período de um mês de operação, em que o serviço permanecer em condições normais de funcionamento e será calculada pela seguinte equação:

$$D = [(To - Ti)/To] * 100 \text{ onde:}$$

D = disponibilidade em percentual;

To = período de operação (1 mês), em minutos;

Ti = tempo de indisponibilidade: somatório dos tempos de taxa de erros elevada e as interrupções do serviço durante o período de operação (1 mês), em minutos.

14.2.3. Será considerado tempo de indisponibilidade aquele em que a perda de pacotes for superior a 2% (dois por cento).

14.2.4. No caso de *links* físicos múltiplos para uma mesma localidade, a indisponibilidade de qualquer um dos *links* será considerada indisponibilidade do serviço como um todo, caracterizada pela limitação de uso do objeto contratado e consequente propagação dos efeitos da falha.

14.2.5. Caso a disponibilidade do serviço no mês seja inferior a 99,7% (noventa e nove por cento e sete décimos), por responsabilidade da CONTRATADA, será aplicada glosa conforme equação abaixo (limitada ao valor mensal do serviço):

$$Vd = V \times [1 - (D/100)] \text{ onde:}$$

Vd = desconto em R\$ (Reais);

D = Percentual de disponibilidade;

V = valor mensal, em R\$ (Reais), do serviço contratado.

14.3. Atendimento dos chamados técnicos:

14.3.1. O prazo máximo para resolução do chamado técnico deverá ser de 2 (duas) horas corridas, contadas a partir da abertura.

14.3.1.1 Após esse prazo, o material defeituoso deverá ser substituído por outro idêntico ou no mínimo equivalente, mantendo a configuração original, de modo a garantir a continuidade do serviço, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da abertura do chamado.

14.3.2. O atraso injustificado para o atendimento do chamado sujeitará a CONTRATADA à glosa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor mensal do contrato, por hora de atraso, a ser aplicada na fatura mensal do serviço.

14.3.2.1 A glosa a que se refere o Item 14.3.2 será aplicada sem prejuízo da glosa relativa à indisponibilidade do serviço.

14.3.2.2 No caso de glosa referente à indisponibilidade do serviço, a contagem de prazo se iniciará após 2 (duas) horas corridas da abertura do chamado.

15. Modelo de Gestão do Contrato

15.1. O início da execução do contrato dar-se-á com a instalação dos equipamentos e a informação pela CONTRATADA da disponibilidade dos serviços, por meio do endereço eletrônico: cdtec@trt10.jus.br.

15.2. Após a referida notificação, será executado Teste de Aceitação pelos técnicos do Tribunal, ocasião em que será emitido o Termo de Recebimento Provisório dos serviços.

15.3. O fiscal do contrato verificará a conformidade dos serviços e emitirá, no prazo de 30 (trinta) dias, caso não existam pendências, o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços de instalação.

15.3.1 Caso existam pendências, o TRT da 10ª Região comunicará a CONTRATADA, que deverá solucioná-las no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de comunicação das pendências, sob pena de caracterizar-se a inexecução do objeto contratado.

15.4. A CONTRATADA apresentará ao TRT da 10ª Região, mensalmente, até o décimo dia do mês subsequente à prestação dos serviços, os seguintes relatórios:

15.4.1. Relatório de Disponibilidade Mensal dos serviços;

15.4.2. Relatório Mensal de Chamados contendo, no mínimo, as informações de número de protocolo, data e hora de abertura e fechamento dos chamados realizados no mês de prestação dos serviços.

15.5. O fiscal do contrato realizará a conferência dos relatórios e o cumprimento do acordo de nível de serviço no período, bem como verificará o cálculo das glosas, se aplicáveis.

15.6. A conformidade da prestação dos serviços mensais será registrada por meio de atesto da fatura correspondente.

16. Garantia

16.1. Os serviços e materiais empregados devem possuir garantia durante toda vigência do contrato.

17. Forma de Pagamento

17.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em moeda corrente nacional, em até 10 (dez) dias úteis, após a apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela fiscalização, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável.

17.1.1. A retenção dos tributos não será efetivada caso a CONTRATADA comprove com Nota Fiscal de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

17.2. O pagamento da primeira fatura está condicionado à emissão do Termo de Recebimento Definitivo das instalações dos equipamentos que darão suporte ao serviço.

17.3. Os custos das instalações, eventuais serviços de manutenção e equipamentos estão inclusos nas parcelas mensais.

17.4. A unidade responsável pelo pagamento poderá solicitar outros documentos que eximam o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região das responsabilidades de ordem tributária, previdenciária ou trabalhista.

17.5. Caso os documentos fiscais exigidos para a habilitação estejam com a validade expirada à época do pagamento, os valores ficarão retidos até a regularização dessa situação.

18. Vigência

18.1. A vigência contratual será de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogada, mediante Termo Aditivo e por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse público e ao critério do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, na forma do [artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93](#), desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

18.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

18.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

18.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;

18.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

18.2. A opção pela vigência de 30 (trinta) meses, em substituição aos habituais 12 (doze) meses, justifica-se na medida em que, considerando a eficiência administrativa e a racionalidade processual, quando comparadas, permite simplificar rotinas, e reduzir custos, como por exemplo: emissão de avisos de expiração de vigência; expedição de ofícios de consulta à Contratada sobre sua anuência

para com a renovação; realização de pesquisas de preço que comprovem a vantagem da prorrogação; confecção, celebração e publicação de termos aditivos contratuais; elaboração de pareceres jurídicos, etc.

18.2.1 Esse argumento é reforçado no voto condutor do [Acórdão TCU Plenário nº 1214/2013](#) que, entre outros assuntos afetos ao contratos de prestação de serviços de forma contínua, ao tratar de vigência fez referência ao fato - no que em certa medida admitiu como razoável que contratos dessa natureza sejam firmados com prazo superior aos habituais 12 (doze) meses, prorrogáveis até 60 (sessenta) - de que *“quanto maior o prazo de vigência desses contratos, maior é a segurança das empresas para ofertar seus preços, tendo em vista a estabilidade que lhes é oferecida no negócio. Com isso, é esperado um aumento da concorrência, com a expectativa de melhores preços e a participação de empresas melhor qualificadas para prestar os serviços”*.

18.3. A CONTRATADA não terá direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o [artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93](#).

19. Critérios de sustentabilidade

19.1. No fornecimento do objeto do presente Termo, a CONTRATADA deverá observar, no que couber, o que dispõe o [Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho](#).

19.2. Deverá obedecer às normas técnicas de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE;

19.3. Deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução dos serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da [Norma Regulamentadora nº 6 do MTE](#);

19.4. Deverá comprovar, durante toda a contratação, sob pena de rescisão contratual:

19.4.1. Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela [Portaria Interministerial MTE/SDH nº 02 de 12 de maio de 2011](#).

19.4.2. Não ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos [artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988](#); do [artigo 149 do Código Penal Brasileiro](#); do [Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004](#) (Protocolo de Palermo) e das [Convenções da OIT nºs 29 e 105](#);

19.5. Deverá priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução dos serviços, os termos do [Art. 12 da Lei 8.666/93](#) e dos [incisos II e IV do Art. 4º do Decreto nº 7.746/2012](#), conforme [Art. 4º, § 1º da Instrução Normativa nº 1/2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão](#).

19.6. Deverá utilizar peças e componentes de reposição certificados pelo INMETRO, quando aplicável, de acordo com a legislação vigente;

19.7. Deverá efetuar o descarte de peças e materiais em observância à [Plano de Logística Sustentável do TRT da 10ª Região](#).

20. Anexos

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO II – MODELO DE Termo de Recebimento Provisório

ANEXO III – MODELO DE Termo de Recebimento Definitivo

ANEXO IV – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ANEXO V - DECLARAÇÃO ([Portaria MTE nº 540/2004](#))

ANEXO VI - DECLARAÇÃO (Combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo)

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Discriminação dos Materiais e Serviços

1.1. Fornecimento de conectividade IP - Internet *Protocol* - *full duplex*, síncrona, simétrica e permanente que suporte aplicações TCP/IP e proveja o acesso à rede mundial de computadores, incluindo serviços de instalação, monitoramento e manutenção.

Tabela 3

Item	Descrição	Período
01	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Palmas, Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, CEP 77006-338, Palmas – TO Velocidade de 100Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses
02	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Araguaína Av. Neief Murad, 1131, Bairro Jardim Goiás, CEP 77824-022. Araguaína - TO Velocidade de 50Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	
03	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Gurupi Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro - Setor Central, CEP: 77405-090. Gurupi - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	
04	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Dianópolis. Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, CEP 77300-000. Dianópolis – TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	
05	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Guaraí. Avenida Araguaia, Esquina com a Avenida Bernardo Sayão Nº 1360, CEP 77700-000. Guaraí - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	

1.2 O acesso deve ser permanente (24 horas por dia e 7 dias por semana, a partir de sua ativação), dedicado, exclusivo, ou seja, serviço determinístico na rede de acesso e com total conectividade IP.

1.3 Todo o serviço de Internet deverá ser disponibilizado por meio de conexão via fibra ótica direta e exclusiva do CONTRATANTE a um provedor de backbone Internet.

1.4 Fornecimento de endereços IPs próprios e válidos na Internet - mínimo de 01 (uma) sub rede de 3 endereços IP, para cada localidade, com possibilidade de expansão ao dobro do descrito, sem ônus para o CONTRATANTE.

1.5 Oferecer Registro de Domínio Reverso.

1.6 Possibilidade de prover serviço de hospedagem para DNS secundário.

1.7 Os índices de latência, de perda de pacotes e de disponibilidade do serviço deverão atender aos valores expressos na tabela abaixo:

Tabela 4

Parâmetro	Definição	Nível de serviço
Latência	Consiste no tempo médio de trânsito (ida e volta – roundtrip) de um pacote de 64 bytes entre dois pontos do Muda. É usada a média do backbone considerando o Centro de Gerenciamento da Rede e cada um dos Centros de Roteamento.	Máximo de 50 (milissegundos)
Perda de Pacotes	Consiste na taxa de falha na transmissão de pacotes IP entre dois pontos do backbone. É usada a média do backbone considerando o Centro de Gerenciamento da Rede e cada um dos Centros de Roteamento..	Máximo de 2%
Disponibilidade	Consiste no percentual de tempo no qual a rede está operacional em um período de tempo. É considerado o ROTEADOR DE ACESSO (do backbone) no qual está instalada a Porta de Conectividade IP do Cliente.	Mínimo de 99,4%

1.8. Os seguintes insumos devem ser fornecidos:

1.8.1 Cabos e adaptadores:

1.8.1 Cabo de conexão via fibra ótica do roteador com *modem* ou outro equipamento utilizado para acesso à Internet;

1.8.2 Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

1.8.2 *Modem*: convencional, óptico ou outro equipamento para permitir a conexão via fibra ótica do roteador CPE ao ambiente WAN da CONTRATADA. Este equipamento deve operar em 110/220V;

1.8.3 Roteador CPE (*Customer Premise Equipment*), atendendo, no mínimo, às seguintes exigências:

1.8.3.1 Capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em pacotes por segundo, compatível com as velocidades dos *links* conectados, limitado o uso de memória a 70% (setenta por cento) da total disponível quando da carga máxima da CPU;

1.8.3.2 O equipamento roteador deverá ser acoplável a rack de 19", preferencialmente, atendendo às seguintes especificações:

1.8.3.2.1 Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de Fast-ethernet 100 de detecção automática que seja compatível com os padrões ISO 8802.3 e IEEE 802.3;

1.8.3.2.2 A interface física da porta de LAN deverá ser fornecida no padrão RJ-45, para cabos UTP, CAT 5;

1.8.3.2.3 Possuir, no mínimo, portas de WAN necessárias para ativação do circuito;

1.8.3.2.4 Possuir opção de boot local, via memória flash ou similar;

1.8.3.2.5 Possuir os protocolos WANs: HDLC, PPP, X25, Frame Relay;

1.8.3.2.6 Possuir suporte aos protocolos LAN: IP, transparent bridging e listas de acesso NetBIOS;

1.8.3.2.7 Possuir suporte aos protocolos de roteamento: RIP, RIPv2, OSPF e/ou EIGRP E IGRP;

1.8.3.2.8 Permitir a configuração remota através de TELNET ou HTTP e por porta de console ligada ao *modem*;

1.8.3.2.9 Protocolo de gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

1.8.3.2.10 Permitir ser alimentado de forma automática por tensões de 110 VAC e 220 VAC, frequência de 60 Hz;

1.8.3.2.11 Permitir a utilização de protocolo que viabilize o estabelecimento de classes de serviço para garantia de priorização de aplicações críticas, em conformidade com padrões IP definidos (RFCs);

1.8.3.2.12 Suportar e implementar serviços de DHCP Server;

1.8.3.2.13 Suportar *upgrade* remoto de sistema operacional via TFTP ou HTTP;

1.8.3.2.14 Ser gerenciável via SNMP;

1.8.3.2.15 Suportar "Network Address Translation" (NAT-RFC1631) e port Address Translation" (PAT);

1.8.3.2.16 As portas seriais WAN devem ter número suficiente de *interfaces* para conexão via fibra ótica com os enlaces WAN fornecidos (*links* de acesso à Internet);

1.8.3.2.17 Será aceito o fornecimento de *modem* e roteador conjugados em um único equipamento.

1.8.3.2.18 Os equipamentos fornecidos devem ter fonte redundante.

- 1.9. Disponibilizar um endereço eletrônico (página *web*), bem como identificação do usuário e a senha correspondente, onde estarão disponíveis as estatísticas diárias de uso dos enlaces contratados.
- 1.10. Deverão estar disponíveis, as estatísticas dos últimos 30 (trinta) dias corridos e o acesso deverá ser controlado, sendo permitido apenas para os endereços ou usuários que o TRT da 10ª Região informar.
- 1.11. O relatório deverá mostrar, em gráficos, a taxa média de utilização do *link*, em Kbytes/s, através de médias de períodos de 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 24 horas, semanal e mensal, sendo:
- 1.11.1 Utilização geral média e máxima, por porta, em Kbps, do tráfego de saída, medida ao longo do mês;
 - 1.11.2 Utilização diária das portas – *inbound*;
 - 1.11.3 Utilização diária das portas – *outbound*;
 - 1.11.4 Utilização média e máxima, por porta, em Kbps, do tráfego de entrada, medida ao longo dos dias;
 - 1.11.5 Utilização média e máxima, por porta, em Kbps, do tráfego de saída, medida ao longo dos dias.
- 1.12. As instalações deverão ser executadas conforme as normas brasileiras, no mínimo.
- 1.12.1 As instalações apenas poderão ser executadas de acordo com as melhores práticas internacionais do mercado quando estas forem superiores às brasileiras.
- 1.13. Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicável.
- 1.14. Os materiais ou equipamentos deverão, preferencialmente, ser de fabricação nacional, sendo admissível o uso de material ou equipamento importado quando não existir um nacional que atenda às especificações exigidas.

2.Execução dos Serviços

- 2.1. A CONTRATADA fornecerá todos os equipamentos necessários para implementar os serviços de comunicação de dados, incluindo roteadores, equipamentos de conexão via fibra ótica, cabos e conectores.
- 2.2. Os roteadores serão devidamente configurados e todas as senhas de acesso, com perfil de administrador, de todos os roteadores ou equipamentos que permaneçam nas dependências do Tribunal, deverão ser de domínio do TRT da 10ª Região.
- 2.3. A CONTRATADA fornecerá todos os equipamentos de segurança necessários para seus funcionários, bem como fiscalizará o seu uso correto durante a execução dos serviços de instalação e eventuais manutenções.
- 2.4. A CONTRATADA deverá operar e monitorar todos os serviços contratados.
- 2.4.1 Entende-se por operação: instalar, configurar e manter os recursos e os serviços de telecomunicações necessários, visando ao desempenho eficiente e eficaz de toda a infraestrutura da CONTRATADA.
 - 2.4.2 Entende-se por monitoração: atender ao TRT da 10ª Região no que se refere ao gerenciamento e funcionamento no ambiente instalado, executar atividades preventivas a situações de descontinuidade dos serviços contratados e fornecer o suporte técnico e soluções junto ao Tribunal, garantindo o padrão de qualidade dos serviços.
- 2.4. Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução do serviço ficará a cargo da CONTRATADA.
- 2.5. O serviço deverá ser instalado, configurado, ativado e entregue em pleno funcionamento pela empresa CONTRATADA.

ANEXO II – MODELO DE Termo de Recebimento Provisório

Termo de Recebimento Provisório de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS VISANDO A CONEXÃO DO TRT DA 10ª REGIÃO À INTERNET, conforme Contrato nº ____/2021, firmado com a empresa _____.

Aos _____ do mês de _____ de dois mil e vinte, o servidor _____ recebeu, provisoriamente, o serviço em epígrafe, conforme previsto na CLÁUSULA _____ do Contrato nº ____/2021.

Item	Unidade	Endereço Atual	CEP	Cidade	UF	Tipo	Classificação	Banda (em Mbps)	Valor Unitário	Data da Ativação
1	Foro Trabalhista de Palmas	Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A	77006-338	Palmas	TO	xx	33.90.39.97	100	R\$ xxxx,xx	___/___/2021
2	Foro Trabalhista de Araguaína	Av. Neief Murad, 1131, Bairro Jardim Goiás.	77824-022	Araguaína		xx	33.90.39.97	50	R\$ xxxx,xx	___/___/2021
3	Vara do Trabalho de Gurupi	Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro - Setor Central	77405-090	Gurupi		xx	33.90.39.97	30	R\$ xxxx,xx	___/___/2021
4	Vara do Trabalho de Dianópolis	Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte.	77300-000	Dianópolis		xx	33.90.39.97	30	R\$ xxxx,xx	___/___/2021
5	Vara do Trabalho de Guaraí	Avenida Araguaia, Esquina com a Avenida Bernardo Sayão N° 1360	77700-000	Guaraí		xx	33.90.39.97	30	R\$ xxxx,xx	___/___/2021

A ativação do ponto da unidade _____ foi realizada no dia ___/___/2021, a empresa _____ cumpriu o prazo de instalação a partir do momento que houve disponibilidade no referido ambiente.

Nada mais havendo a declarar, lavrou-se o presente Termo que vai assinado pelo servidor.

ANEXO III – MODELO DE Termo de Recebimento Definitivo

Processo: SEI nº _____	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA E POR MEIO DE LINK DEDICADO, DAS UNIDADES DO TOCANTINS.
Licitação: Pregão Eletrônico nº ____/2021 Ata de Registro de Preços nº ____/2021	Órgão Licitante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
Contrato: ____/2021	Empresa Contratada: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Item	Unidade	Endereço Atual	CEP	Cidade	UF	Tipo	Classificação	Banda (em Mbps)	Valor Unitário	Data da Ativação
1	Foro Trabalhista de Palmas	Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A	77006-338	Palmas	TO	xx	33.90.39.97	100	R\$ xxxx,xx	____/____/2021
2	Foro Trabalhista de Araguaína	Av. Neief Murad, 1131, Bairro Jardim Goiás.	77824-022	Araguaína		xx	33.90.39.97	50	R\$ xxxx,xx	____/____/2021
3	Vara do Trabalho de Gurupi	Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro - Setor Central	77405-090	Gurupi		xx	33.90.39.97	30	R\$ xxxx,xx	____/____/2021
4	Vara do Trabalho de Dianópolis	Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte.	77300-000	Dianópolis		xx	33.90.39.97	30	R\$ xxxx,xx	____/____/2021
5	Vara do Trabalho de Guaraí	Avenida Araguaia, Esquina com a Avenida Bernardo Sayão Nº 1360	77700-000	Guaraí		xx	33.90.39.97	30	R\$ xxxx,xx	____/____/2021

O **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO**, neste ato representado pelos servidores, _____ (Presidente), _____ e _____, membros da Comissão para Recebimento de Serviços e Material de Consumo e de Material Permanente de Uso em Tecnologia da Informação e Comunicação, signatários deste instrumento, designados pela [Portaria PRE/DIGER nº 42/2018](#), declaram, para os devidos fins, que recebem, definitivamente, nesta data, os serviços listados acima, relativos ao cumprimento do objeto epigrafado, tendo em vista que o recebimento foi precedido de análise pela unidade técnica responsável, na pessoa do servidor _____, Chefe da SCSEI - Seção de Segurança da Informação da Coordenadoria de Tecnologia, quanto a aferição das quantidades e especificações contidas no Instrumento Convocatório da licitação originária, bem como da proposta apresentada pelo CONTRATADO.

Conforme o quadro abaixo, verifica-se que a contratada cumpriu os prazos que lhe cabiam, conforme CLÁUSULA _____ do Contrato nº ____/2021, de forma que não houve atraso na entrega.

Marco	Prazo (dias)	Evento	Responsável	Data Prevista	Data Realizada
Dia D	-	Assinatura do contrato entre o TRT da 10ª Região e a CONTRATADA.	TRT da 10ª Região e CONTRATADA	-	__/__/2021
D1	D + 20	Entrega do Projeto Executivo (<i>item __ do edital Pregão Eletrônico nº XX/2021</i>).	CONTRATADA	__/__/2021	__/__/2021
D2	D1 + 10	Aprovação do Projeto Executivo.	TRT da 10ª Região	__/__/2021	__/__/2021
D3	D2 + 90	Instalação e configuração dos enlaces contratados (<i>item __ do edital Pregão Eletrônico nº XX/2021</i>).	CONTRATADA	__/__/2021	__/__/2021
D4	D3 + 5	Testes e aceite provisório do grupo.	TRT da 10ª Região	/ /2021	/ /2021
D5	D4 + 10	Aceite definitivo do grupo.	TRT da 10ª Região	/ /2021	/ /2021

Foi considerada a data de testes e aceite provisório dos itens o dia __/__/2021, conforme o Termo de Recebimento Provisório, Assim, o prazo para instalação e configuração foi cumprido, pois se encerraria apenas em __/__/2021.

Este termo de recebimento não exclui as responsabilidades pelo cumprimento das demais obrigações assumidas por força contratual.

Brasília-DF, ____ de _____ de 2021.

ANEXO IV – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Item	Descrição	Quantidade	Preço Unitário Mensal (R\$)	Preço Total (R\$)
01	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Palmas, Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, CEP 77006-338, Palmas – TO Velocidade de 100Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses		
02	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Araguaína Av. Neief Murad, 1131, Bairro Jardim Goiás, CEP 77824-022. Araguaína - TO Velocidade de 50Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.			
03	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Gurupi Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro - Setor Central, CEP: 77405-090. Gurupi - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.			
04	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Dianópolis. Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, CEP 77300-000. Dianópolis – TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.			
05	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Guaraí. Avenida Araguaia, Esquina com a Avenida Bernardo Sayão N° 1360, CEP 77700-000. Guaraí - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.			
VALOR GLOBAL				

ANEXO V - DECLARAÇÃO ([Portaria MTE nº 540/2004](#))

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:

Para fins de participação no **Pregão Eletrônico nº NNN/2021**, o licitante acima identificado **DECLARA**:

Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria [Portaria MTE nº 540/2004](#).

Local/Data/Assinatura:

_____, ____/____/____

ANEXO VI - DECLARAÇÃO (Combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo)

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:

Para fins de participação no **Pregão Eletrônico nº NNN/20**, o licitante acima identificado **DECLARA**:

Que a referida empresa, bem como os seus dirigentes, não foram condenados por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos [artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988](#); do [artigo 149 do Código Penal Brasileiro](#); do [Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004](#) (promulga o Protocolo de Palermo) e das [Convenções da OIT nºs 29 e 105](#).

Local/Data/Assinatura:

_____, ____/____/____



Documento assinado eletronicamente por **EDSON MATEUS DE SOUSA, Coordenador de Tecnologia**, em 09/06/2021, às 13:12, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.
Nº de Série do Certificado: 1287501762831338005



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON DA SILVA GOMES**, **Técnico Judiciário**, em 09/06/2021, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS**, **Chefe de Núcleo**, em 09/06/2021, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **THAÍS DE ARAÚJO MARTINS MACIEL**, **Chefe de Núcleo Substituta**, em 10/06/2021, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE BARRETO COUTINHO DE LIMA**, **Chefe de Setor**, em 10/06/2021, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL BORGES BÉU**, **Chefe de Núcleo**, em 10/06/2021, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **1701228** e o código CRC **AE075417**.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

Órgão: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª. REGIÃO		
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (Regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº 8.538/2015, Lei nº 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993).		Nº 027/2021
Sector: NÚCLEO DE LICITAÇÕES		Processo Administrativo Nº 0002027-76.2021.5.10.8000
Tipo: MENOR PREÇO	Dia: 28/06/2021	Hora: 14:00

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

- 1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão à Internet, via fibra ótica, por meio de link dedicado, visando à disponibilização de acessos permanentes e completos para as Unidade do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no Tocantins, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.
- 1.2. A presente contratação poderá ser acrescida ou suprimida, a critério do TRT da 10ª Região, nos limites permitidos pela legislação vigente, art. 65, § 1º, Lei nº 8.666/93.
- 1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET e as especificações técnicas constantes deste Edital prevalecerão estas últimas.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

- 2.1. Deverá ocorrer no dia e horário estipulados no preâmbulo deste Edital.
- 2.2. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, a partir da data de liberação do Edital até o horário de abertura da sessão pública, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
- 2.3. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 2.4. Local de realização da licitação: Núcleo de Licitações, SAS, Praça dos Tribunais Superiores, Quadra 1, 1º Andar, sala 106, Ed. Sede do TRT da 10ª Região, Brasília-DF, CEP 70.097-900.
- 2.5. Endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br.
- 2.6. Dúvidas quanto à operacionalização poderão ser dirimidas no site www.comprasnet.gov.br ou pelo atendimento do Serpro/Siasg: **0800-9782329**.

3. IMPUGNAÇÃO

- 3.1. O presente Edital poderá ser impugnado nos termos do art. 24 do Decreto 10.024/2019, por meio eletrônico, no e-mail: licitacao@trt10.jus.br.

4. DA PARTICIPAÇÃO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 4.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico empresas especializadas no ramo do objeto e credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério da Economia, por intermédio do site www.comprasnet.gov.br.
- 4.2. A SLTI atuará como órgão provedor do sistema eletrônico.
- 4.3. Como requisito para participação do Pregão Eletrônico, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.
- 4.4. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas serão de responsabilidade exclusiva da licitante, não se responsabilizando o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região por quaisquer custos, transações efetuadas pela licitante ou eventual desconexão do sistema.
- 4.5. Não poderão participar deste Pregão:
 - 4.5.1. As interessadas que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
 - 4.5.2. Empresas estrangeiras que não funcionem no país;
 - 4.5.3. As que tenham sido declaradas inidôneas por Órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal ou que se encontram suspensas (art. 87, Inc. III da Lei nº 8.666/93) do direito de licitar e contratar pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região;
 - 4.5.4. Firms impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada ou as proibidas de contratar com o Poder Público, na forma do art. 12 da Lei nº 8.429/92;
 - 4.5.5. Aquelas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
 - 4.5.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.

5. CREDENCIAMENTO

- 5.1. A licitante deverá se credenciar no sistema “Pregão Eletrônico”, no site www.comprasnet.gov.br, no prazo mínimo de três dias úteis antes da data de realização do Pregão Eletrônico.
- 5.2. O credenciamento será efetivado pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema eletrônico;
- 5.3. O credenciamento da licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
- 5.5. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6. DA PROPOSTA - CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. A proposta deverá seguir o modelo constante do Anexo II.
- 6.2. **Os licitantes deverão considerar o valor referente ao período de 30 meses na elaboração de suas propostas.**
- 6.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da entrega da proposta.
- 6.4. Considerar-se-ão implicitamente aceitos os prazos indicados nos subitens acima, caso não estejam expressamente indicados na respectiva proposta.
- 6.5. A forma da prestação dos serviços consta do Apêndice I do Termo de Referência anexo a este Edital.

7. ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 7.1. As propostas de preço, contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado, devidamente cadastradas em formulário específico, bem como os documentos de habilitação, consoante o item 10 deste Edital, deverão ser encaminhados exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
- 7.2. Qualquer elemento que possa identificar a licitante no campo destinado à descrição detalhada no Comprasnet importa a desclassificação da proposta.
- 7.3. O envio de anexo, para encaminhamento de especificação/documentação complementar, quando solicitado, é condição indispensável à classificação/habilitação do licitante.
- 7.4. O envio de anexo, quando solicitado, é condição indispensável à classificação da proposta de preços.
- 7.4.1. O não envio, acompanhado da inércia, no sentido de se manifestar sobre a solicitação referida, configurará em não manutenção da proposta e ensejará à aplicação das sanções previstas no item 20.2 deste Instrumento Convocatório.
- 7.5. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a Sessão Pública.
- 7.6. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida ou de sua desconexão.
- 7.7. A licitante deverá enviar proposta para a totalidade do item que estiver cotando, sob pena de desclassificação do mesmo.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 7.8. Os preços serão cotados em moeda corrente nacional e serão absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou indiretos, inerentes ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.).
- 7.9. É de responsabilidade da licitante o conhecimento das características do material/serviço relacionado no objeto desta licitação.
- 7.10. O envio da proposta implica aceitação plena deste Edital e de seus anexos.

8. DA COMPETITIVIDADE - FORMULAÇÃO DE LANCES – SISTEMA ABERTO E FECHADO

- 8.1. Aberta a etapa competitiva - Sessão Pública - as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, on-line, do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 8.2. Critério de Julgamento: **MENOR PREÇO POR ITEM.**
- 8.2.1. Assim como as propostas, os **lances** serão ofertados pelo **VALOR TOTAL DO ITEM, para o período da vigência contratual, que é de 30 meses.**
- 8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras para sua aceitação.
- 8.4. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 8.6. Os licitantes serão informados em tempo real do valor do menor lance registrado, durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, sendo vedada a identificação do seu detentor.
- 8.7. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 8.8. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
- 8.8.1. Esgotado o prazo de que trata o item anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 8.8.2. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
- 8.8.3. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.8.1 e 8.8.2, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.8.4. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada.

8.9. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) após comunicação do fato aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

9. PROCEDIMENTO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro julgará as propostas de menores preços e poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.

9.2. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.3. O Pregoeiro concederá o prazo de 2 (duas) horas, a contar da convocação pelo sistema, para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após negociação, bem como de eventual documentação complementar (§2º, art. 38 do Decreto 10.024/2019).

9.4. Nas hipóteses de a proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante vencedora desatender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. Nesta hipótese, o Pregoeiro, por meio eletrônico, poderá ainda negociar com a licitante para obter preço melhor.

9.5. Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora.

9.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10. HABILITAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO

10.1. A documentação exigida para a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista é a seguinte:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 10.1.1. Declaração, na forma do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 9.854/99, de que não possui em seu quadro profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho **noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de 16 (dezesesseis) anos** desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, feita pelo interessado ou seu representante legal no sistema COMPRASNET, por ocasião do envio de sua proposta.
- 10.1.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação neste certame, feita no sistema COMPRASNET, por ocasião do envio de sua proposta.
- 10.1.3. Declaração, em caso de ME/EPP, nos termos do disposto no Decreto nº 8.538/2015, em especial, o contido no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que o licitante cumpre os requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar. (Comprasnet).
- 10.1.4. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, nos moldes da IN nº 05, de 2017, feita no sistema COMPRASNET, por ocasião do envio de sua proposta.
- 10.1.5. Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis para o ato de improbidade administrativa (CNCIA).
- 10.2. A Qualificação Técnica será comprovada conforme o seguinte:**
- 10.2.1. Apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão da licitante para **prestar serviços** pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, conforme o § 4º, do art. 30, da Lei nº 8.666/93.
- 10.2.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, mediante apresentação de cópia do **Contrato de Concessão ou do Termo de Autorização para a Prestação de Serviço de Internet Banda Larga**, outorgada pelo poder concedente nos termos da legislação em vigor.
- 10.3. A critério do Pregoeiro, poderão ser exigidos documentos que comprovem a legitimidade dos atestados, tais quais, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
- 10.4. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:**
- 10.4.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade.
- 10.4.2. Relativamente à qualificação econômico-financeira as empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos índices Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), quando da habilitação, deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, capital mínimo no



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

valor de 10% do valor total da contratação na forma dos §§2º e 3º e inciso I do art. 31 da Lei 8.666/93.

10.4.2.1. Os índices Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), são calculados na forma do art. 43 da Instrução Normativa nº02, de 11 de outubro de 2010.

10.5. Os demais quesitos de regularidade fiscal, habilitação jurídica e de qualificação econômico-financeira das empresas licitantes serão verificados por meio do SICAF.

10.6. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, nos termos do art. 26, §2º do Decreto 10.024/2019.

10.7. Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, caso necessitem, será concedido o prazo conforme art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

10.8. Para fins de habilitação das licitantes, a verificação pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, constituirá meio legal de prova.

10.9. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, com o nº do CNPJ e o respectivo endereço.

10.10. Os documentos exigidos para habilitação da licitante vencedora deverão ser imediatamente encaminhados via sistema (COMPRASNET), no prazo estipulado pelo Pregoeiro durante a Sessão Pública, à exceção da Declaração de que não emprega menor, da Declaração de inexistência de fato impeditivo a habilitação e Declaração de elaboração independente de proposta, as quais deverão ser remetidas no sistema Comprasnet, de forma virtual, quando do envio da proposta. Maiores informações pelos telefones de contato deste Núcleo: (61) 3348-1258/1185.

10.11. A documentação postada no Sistema Comprasnet será considerada válida para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas, conforme disposto no §1º do art. 8º do Decreto 10.024/2019.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DE SEUS ANEXOS AO TRT

11.1. A pedido do Pregoeiro, a Proposta de Preços da licitante vencedora, juntamente com os seus anexos, deverá ser encaminhada via sistema (COMPRASNET), os arquivos deverão ser compactados e quando necessária a elaboração de planilhas, estas deverão ser encaminhadas no formato usualmente utilizado, no prazo a ser estabelecido pelo pregoeiro, durante a Sessão Pública, observadas as seguintes exigências:

11.1.1. Ser datilografada ou impressa por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, rubricadas todas as suas folhas, exceto a última, que conterá data, nome, cargo, identidade e CPF bem como assinatura do responsável ou representante legal da empresa.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 11.1.2. Fazer menção ao número deste Edital, conter a razão social da licitante, seu CNPJ e endereço completo.
- 11.2. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá ser preenchida pelos dados constantes no sistema eletrônico;
- 11.3. Na proposta, a licitante deverá:
- 11.3.1. Apresentar proposta de preços, conforme modelo do Anexo II, informando a marca e a especificação do material cotado;
- 11.3.2. Dar à proposta prazo de validade de 60 dias, a contar de sua entrega.
- 11.4. Considerar-se-ão implicitamente aceito o prazo indicado no subitem acima, caso não esteja expressamente indicado na respectiva proposta.
- 11.5. Os preços serão cotados em moeda corrente nacional, com duas casas decimais, em algarismo e por extenso, prevalecendo o segundo no caso de divergência entre os dois.
- 11.6. A proposta postada no Sistema Comprasnet será considerada válida para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas, conforme disposto no §1º do art. 8º do Decreto 10.024/2019.

12. DO RECURSO

- 12.1. Admitir-se-á, nos termos da legislação vigente, a interposição de recursos, mediante manifestação imediata e motivada da licitante, em campo específico disponibilizado pelo Sistema Eletrônico durante a Sessão Pública, até o prazo final estabelecido pelo Pregoeiro.
- 12.2. A apresentação de memorial pela recorrente e de eventuais contras-razões pelas demais licitantes será realizada exclusivamente no âmbito do Sistema Eletrônico, em formulários próprios, no prazo máximo de **3 (três) dias**, contados a partir da data do encerramento da Sessão Pública, consignado pelo Pregoeiro na respectiva Ata.
- 12.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, até o prazo final estabelecido pelo Pregoeiro na Sessão Pública deste Pregão Eletrônico, implicará a decadência desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à vencedora, com a posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
- 12.4. Os recursos imotivados não serão conhecidos.
- 12.5. O recurso porventura interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 12.6. Caberá ao (à) Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra suas decisões, e à autoridade competente do TRT da 10ª Região a decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro, a qual será registrada em campo específico no âmbito do Sistema Eletrônico.
- 12.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente do TRT da 10ª Região poderá adjudicar e homologar este procedimento de licitação e determinar a contratação.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

12.8. Excetuados os processos de caráter sigiloso, nos moldes do que prevê o art. 10 da Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), os interessados poderão obter vista eletrônica dos autos do processo de contratação mediante solicitação por meio do endereço de e-mail licitacao@trt10.jus.br.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto deste certame será adjudicado à licitante vencedora e serão submetidos os autos à autoridade competente para homologação.

13.2. Quando houver recurso, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto do certame.

14. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1. O Núcleo de Contratos convocará o signatário para assinar o contrato no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da convocação.

14.2. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

14.3. O não atendimento no prazo sobredito caracterizará renúncia ao direito de contratar, sem prejuízo às sanções previstas no edital e na legislação de regência.

14.4. A assinatura do contrato se dará mediante login e senha de acesso ao Sistema Eletrônico de Informação-SEI do TRT da 10ª Região.

14.5. Havendo falha no referido Sistema, devidamente comprovada pela Área Técnica deste Tribunal, será restituído o prazo à empresa convocada.

14.6. O login e a senha serão fornecidos por este Tribunal.

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1. A vigência contratual deverá ser de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogada, mediante termo aditivo e por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse público e a critério do TRT da 10ª Região, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

15.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

15.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

15.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
e

15.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1. As obrigações da contratada são as constantes do item 12 do Termo de Referência (Anexo I).

16.2. Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1. O pagamento correspondente será efetuado por Ordem Bancária, por meio do Banco do Brasil S/A, em moeda corrente, no prazo de 10 (dez) dias, após a entrega pela contratada da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo chefe da SCSET - Seção de Segurança e Transporte do Núcleo de Apoio às Varas do Foro Trabalhista de Brasília ou o substituto imediato.

17.2. Caso o **TRT DA 10ª REGIÃO** não possa efetuar o pagamento previsto acima, o valor será atualizado monetariamente, após provocação da **CONTRATADA**, desde a data de seu vencimento até a do efetivo pagamento. Os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% ao mês, ou 6% ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = \frac{(TX/100)}{365}$$

365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

17.3. Será efetuada a retenção dos tributos e contribuições previstas na forma da legislação em vigor.

17.4. A retenção dos tributos não será efetivada, caso a licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

18. DO REAJUSTE

18.1. Os preços dos serviços objeto deste contrato - desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta de preços pela CONTRATADA no Pregão Eletrônico em referência ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido -, poderão ser reajustados utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula:

$$Pr = P + (P \times V), \text{ onde:}$$

a) para o primeiro reajuste:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO**

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que $(P \times V)$ significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

b) para os reajustes subsequentes:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado;

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que $(P \times V)$ significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

18.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

18.2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

18.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

18.3. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da CONTRATADA, nos termos do primeiro item desta cláusula.

19. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

19.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos próprios do TRT Saúde 10. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos consignados ao TRT da 10ª Região, Programa Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho, Elementos de Despesa 3.3.90.40.13.

19.2. O valor máximo/estimado para 30 meses é R\$ 226.496,40, conforme **Anexo IV.**

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Pelo atraso injustificado na execução ou pela inexecução total ou parcial dos serviços, a contratada sujeitar-se-á às sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a saber:

20.1.1. Advertência;

20.1.2. Multa:

20.1.2.1. Moratória, que será de 0,3% por dia de atraso, em dobro a partir do 15º dia, até o limite de 10% sobre o valor do objeto inadimplido.

20.1.2.2. Compensatória, por inexecução total ou parcial, por culpa do Contratado, será de 20% sobre a parcela inadimplida.

20.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração do TRT da 10ª Região, por até 2 anos.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 20.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
- 20.2. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado do SICAF ou dos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme preceitua o art. 7º, caput, da mencionada Lei, a licitante que dentro do prazo de validade da sua proposta:
- 20.2.1. não celebrar o contrato;
 - 20.2.2. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
 - 20.2.3. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
 - 20.2.4. não mantiver a proposta;
 - 20.2.5. falhar ou fraudar na execução do contrato;
 - 20.2.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
- 20.3. A multa a que se refere este item será deduzida da fatura, caso seja apresentada após a sua aplicação ou cobrada diretamente da contratada, amigável ou judicialmente e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.
- 20.4. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
- 20.5. A solicitação de prorrogação mencionada no item 20.4 deverá ser sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação da alegação, com apresentação à época da ocorrência dos fatos que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.
- 20.6. A aplicação das penalidades será precedida da garantia constitucional de ampla defesa e do contraditório por parte do adjudicatário.

21. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 21.1. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
- 21.1.1. O procedimento assinalado no item acima não contemplará a inserção de documento cuja postagem deveria ter sido feita por ocasião da primeira convocação pelo Pregoeiro para apresentação da proposta e documentação de habilitação, nos termos do que predispõe o Acórdão 1.343/2019-TCU-Plenário.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 21.2. O TRT da 10ª Região poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse público, ou anulá-la, no todo ou em parte, em qualquer de suas fases, justificando-se o ato e dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
- 21.3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- 21.4. Não havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
- 21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário.
- 21.6. O não atendimento de exigências formais não essenciais poderá se relevada, desde que possível a aferição da qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão.
- 21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
- 21.8. Os atos essenciais do Pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos do regulamento previsto no art. 8º, caput, Lei nº 10.520/02.
- 21.9. O CNPJ do TRT da 10ª Região é **02.011.574/0001-90**.
- 21.10. A presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e regulamentares vigentes, Lei nº 8.666/93, Decreto nº 10.024/2019, Lei nº 10.520/02 e pelas condições estabelecidas neste Edital.
- 21.11. Os pedidos de esclarecimento quanto à interpretação deste Edital e seus Anexos deverão ser encaminhados por meio eletrônico ao Pregoeiro, e-mail: licitacao@trt10.jus.br, em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, conforme art. 23 do Decreto 10.024/2019.
- 21.12. Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos deste Edital.
- 21.13. A validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 dias.
- 21.14. Na hipótese de procedimento judicial, fica eleito o foro da Justiça Federal de Brasília-DF.
- 21.15. **Constitui parte integrante deste Edital:**

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
APÊNDICE I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
APÊNDICE II – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

APÊNDICE III – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
APÊNDICE IV – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
APÊNDICE V – DECLARAÇÃO (PORTARIA TEM 540/2004)
APÊNDICE VI – DECLARAÇÃO (Combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo)
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA
ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO
ANEXO IV – VALORES ESTIMADOS/MÁXIMOS

Thaís de Araújo Martins
Maciel
Chefe Substituta do Núcleo
de Licitações

Este documento pode ser verificado no endereço <http://www.trt10.jus.br/validador.htm> com o código 1 - QVNITJXPMQPD0XRMH1



TRT DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1, Bloco D - Bairro Setor de Autarquias Sul - CEP 70097900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objetivo

1.1. Seleção e a contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão à Internet, via fibra ótica, por meio de link dedicado, visando à disponibilização de acessos permanentes e completos para as Unidade do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no Tocantins.

2. Motivação

- 2.1 Manter a disponibilidade atual de acesso à Internet para os usuários internos do Tribunal nas unidades do Tocantins;
2.2 Adequar a capacidade de acesso às novas demandas, visando à melhoria da qualidade dos serviços que dependem de acesso à Internet;
2.3 Disponibilizar redundância de links que funcionarão em modo de contingência. Desta forma, caso um link esteja com problema, o outro permitirá a adequada continuidade do serviço;
2.4 Prover a infraestrutura necessária para a implementação do Projeto de Centralização de Processamento das Aplicações e da Navegação do TRT da 10ª Região;
2.5 Benefícios diretos e indiretos resultantes da contratação:
- 2.5.1 Garantia de acesso ao conteúdo disponível na Internet, necessário para a realização dos trabalhos administrativos e judiciários;
 - 2.5.2 Melhoria da eficiência no uso do PJe;
 - 2.5.3 Melhoria de acesso aos sistemas de outros órgãos públicos especialmente os conveniados com o TRT.

3. Objeto

3.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de *link* dedicado para acessos permanentes e completos das unidades do Tocantins à Internet, conforme especificações do **Anexo I**.

Tabela 1

Item	Descrição
01	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Palmas, Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, CEP 77006-338, Palmas – TO Velocidade de 100Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.
02	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Araguaína Av. Neief Murad, 1131, Bairro Jardim Goiás, CEP 77824-022. Araguaína - TO Velocidade de 50Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.
03	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Gurupi Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro - Setor Central, CEP: 77405-090. Gurupi - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.
04	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Dianópolis. Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, CEP 77300-000. Dianópolis – TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.
05	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Guaraí. Avenida Araguaia, Esquina com a Avenida Bernardo Sayão Nº 1360, CEP 77700-000. Guaraí - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.

4. Alinhamento Estratégico

4.1. Alinha-se ao Planejamento Estratégico Institucional nos seguintes termos:

4.1.1. **Objetivo 1:** Criar e fomentar políticas e ações para uma prestação jurisdicional célere e de qualidade.

4.1.2. **Objetivo 11:** Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC.

4.2. Quanto ao Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações, contribui com:

4.2.1. Melhorar a entrega dos produtos e serviços de TIC.

4.2.2. Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços.

5. Estudos técnicos preliminares

5.1. Os Estudos Técnicos Preliminares estão registrados no Processo Administrativo SEI nº 0002027-76.2021.5.10.8000.

6. Relação entre a demanda prevista e a quantidade contratada

6.1. O serviço atualmente em uso é aferido por meio de ferramentas específicas de controle da rede, nas localidades em que são executados. Eis os parâmetros utilizados:

Tabela 2

Item	Descrição	Local	Velocidade
01	Link dedicado de acesso à Internet	Palmas	100Mbps
02		Araguaína	50Mbps
03		Gurupi	30Mbps
04		Dianópolis	
05		Guaraí	

7. Natureza do objeto

7.1. Trata-se de aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do parágrafo único do [art. 1º da Lei n. 10.520/2002](#), assim como no [parágrafo 2º do art. 3º do ANEXO I do Decreto n. 3.555/2000](#) e na [alínea "c", inciso II do art. 3º do Decreto 10.024/2019](#).

7.2. Nos termos do [art. 16A, inciso IV do Decreto n. 8.248/1991](#), tratam-se ainda de bens e serviços de informática.

8. Especificações técnicas

8.1. As especificações técnicas encontram-se no **Apêndice I**.

9. Locais de execução dos serviços

9.1 Os serviços deverão ser executados nas localidades descritas na Tabela 1.

10. Critérios para seleção do fornecedor

10.1. Considerando a natureza descrita no Item 7, os serviços objetos desta contratação enquadram-se na modalidade Pregão Eletrônico.

10.2. O julgamento das propostas deverá ser pautado pelo critério do menor preço por item.

10.3. A adjudicação será por item.

11. Conformidade técnica e legal

11.1. A contratação se dará nos termos da [Lei 8.666/93](#), [Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019](#), e da [Resolução CNJ 182, de 17 de outubro de 2013](#).

12. Obrigações da CONTRATADA

12.1. Entregar o objeto estabelecido e com as condições exigidas pelo TRT da 10ª Região;

12.2. Instalar, ativar e configurar os equipamentos de conectividade necessários à prestação do serviço, inclusive no caso de mudanças de endereço das unidades do Tocantins, sem custos adicionais para o TRT da 10ª Região;

12.3. Efetuar monitoramento da sua infraestrutura a fim de identificar problemas de funcionamento no ambiente instalado, antecipar e prevenir a ocorrência de descontinuidade dos serviços contratados e fornecer o suporte técnico e soluções junto ao TRT da 10ª Região garantindo o padrão de qualidade;

12.4. Prover modalidades de abertura de chamados, contemplando os seguintes requisitos:

12.4.1 Disponibilizar portal de atendimento em domínio público na Internet como canal principal, e preferencial, para abertura de chamados. A interface *web*, deverá contemplar, no mínimo:

12.4.1.1 Designação (ou identificação) do circuito do *link* instalado.

12.4.1.2 Localidade.

12.4.1.3 Nome do responsável pela abertura do chamado.

12.4.1.4 Telefone de contato.

12.4.1.5 Endereço de *e-mail* para recebimento do número de protocolo.

12.4.1.6 Descrição do chamado.

12.4.2 A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo após a abertura de chamado ou solicitação, considerando quaisquer das modalidades de abertura;

12.4.3 A abertura de chamados poderá ser efetuada por envio de mensagem de *e-mail* ao sistema de registro de ocorrências da CONTRATADA, desde que de forma automática e quase imediata seja fornecido o número de protocolo/registro em resposta ao remetente da mensagem de abertura do chamado;

12.4.4 O portal de atendimento deve permitir consultas de todos os chamados e solicitações registrados, independente da modalidade de abertura, apresentando informações atualizadas de sua situação;

12.4.5 Disponibilizar Central de Atendimento telefônico como canal secundário para abertura de chamados e outras solicitações, a ser acessada por número único nacional não tarifado (0800) ou ligação local.

12.4.5.1 O TRT da 10ª Região não poderá esperar mais do que 60 (sessenta) segundos em linha para ser atendido, conforme legislação brasileira;

12.4.6 O portal e a Central de Atendimento deverão estar à disposição do TRT da 10ª Região para recebimento de reclamações e solicitações de serviços no período de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, todos os dias do ano;

12.4.7 Os registros dos chamados deverão conter todas as informações relativas aos chamados abertos, como:

12.4.7.1 Tempo de início e fim de atendimento.

12.4.7.2 Identificação do elemento afetado (equipamento, enlace ou serviço).

12.4.7.3 Nome, telefone e *e-mail* do contato no TRT da 10ª Região que foi informado acerca do reparo e restabelecimento do serviço.

12.4.7.4 Registro histórico dos procedimentos realizados durante a execução do serviço.

12.4.7.5 Descrição detalhada da resolução do chamado com um código associado e responsabilidades.

12.5. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado, não podendo transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço.

12.6. Não será aceita a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, exceto no caso de transferência de Contrato de Concessão ou de Permissão, ou de Termo de Autorização;

12.7. Acatar todas as orientações do TRT da 10ª Região para execução do objeto, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização e prestando todos os esclarecimentos necessários.

12.8. Cumprir fielmente toda a execução do objeto contratado, de acordo com as condições, local e exigências previamente expressas neste Termo de Referência.

12.9. Garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que eventualmente possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação dos serviços, salvo (no último caso), por ordem judicial.

13. Obrigações do TRT da 10ª Região

13.1. Permitir o acesso às suas dependências aos empregados da CONTRATADA para a entrega do objeto contratado.

13.2. Acompanhar e fiscalizar toda a execução do objeto, assegurando assim o cumprimento de todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

13.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme prazo e forma previstos neste Termo de Referência.

13.4. Solicitar, sempre que necessário, esclarecimentos à CONTRATADA quanto ao fornecimento do objeto, notificando-a por escrito quando identificadas irregularidades na sua execução ou quando apresentados problemas durante a vigência do período de garantia dos produtos e serviços.

13.5. Rejeitar, no todo ou em parte, objeto entregue fora das especificações técnicas exigidas.

13.6. Aplicar à CONTRATADA, quando necessário, as sanções legais cabíveis, garantida a ampla defesa.

14. Acordo de Nível de Serviço

14.1. Início da operação dos serviços de comunicação de dados:

14.1.1. O prazo para instalação dos equipamentos e início da operação dos serviços é de **60 (sessenta)** dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

14.1.1.1. No caso da mudança de endereço das unidades, a instalação dos equipamentos e início da operação dos serviços é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da solicitação do TRT da 10ª Região pelo fornecedor.

14.1.1.2. Em caso de necessidade de prorrogação desse prazo, a CONTRATADA deverá formalizar a solicitação com até 5 (cinco) dias de antecedência do vencimento do prazo, ficando ao critério do TRT da 10ª Região a aceitação do pedido.

14.1.1.3. O atraso injustificado para o início da operação dos serviços sujeitará a CONTRATADA à glosa de 3,33% (três por cento e trinta e três décimos) do valor mensal do contrato, por dia de atraso, a ser aplicada na primeira fatura do serviço;

14.1.1.4. O atraso injustificado para o início da operação dos serviços superior a **120 (cento e vinte)** dias será considerado como inexecução total do objeto contratado.

14.2. Disponibilidade dos serviços de comunicação de dados:

14.2.1. A disponibilidade do serviço de comunicação de dados deverá ser igual ou superior a 99,7% (noventa e nove por cento e sete décimos).

14.2.2. A disponibilidade indica o percentual de tempo, durante o período de um mês de operação, em que o serviço permanecer em condições normais de funcionamento e será calculada pela seguinte equação:

$$D = [(To - Ti)/To] * 100 \text{ onde:}$$

D = disponibilidade em percentual;

To = período de operação (1 mês), em minutos;

Ti = tempo de indisponibilidade: somatório dos tempos de taxa de erros elevada e as interrupções do serviço durante o período de operação (1 mês), em minutos.

14.2.3. Será considerado tempo de indisponibilidade aquele em que a perda de pacotes for superior a 2% (dois por cento).

14.2.4. No caso de *links* físicos múltiplos para uma mesma localidade, a indisponibilidade de qualquer um dos *links* será considerada indisponibilidade do serviço como um todo, caracterizada pela limitação de uso do objeto contratado e consequente propagação dos efeitos da falha.

14.2.5. Caso a disponibilidade do serviço no mês seja inferior a 99,7% (noventa e nove por cento e sete décimos), por responsabilidade da CONTRATADA, será aplicada glosa conforme equação abaixo (limitada ao valor mensal do serviço):

$$Vd = V \times [1 - (D/100)] \text{ onde:}$$

Vd = desconto em R\$ (Reais);

D = Percentual de disponibilidade;

V = valor mensal, em R\$ (Reais), do serviço contratado.

14.3. Atendimento dos chamados técnicos:

14.3.1. O prazo máximo para resolução do chamado técnico deverá ser de 2 (duas) horas corridas, contadas a partir da abertura.

14.3.1.1 Após esse prazo, o material defeituoso deverá ser substituído por outro idêntico ou no mínimo equivalente, mantendo a configuração original, de modo a garantir a continuidade do serviço, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da abertura do chamado.

14.3.2. O atraso injustificado para o atendimento do chamado sujeitará a CONTRATADA à glosa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor mensal do contrato, por hora de atraso, a ser aplicada na fatura mensal do serviço.

14.3.2.1 A glosa a que se refere o Item 14.3.2 será aplicada sem prejuízo da glosa relativa à indisponibilidade do serviço.

14.3.2.2 No caso de glosa referente à indisponibilidade do serviço, a contagem de prazo se iniciará após 2 (duas) horas corridas da abertura do chamado.

15. Modelo de Gestão do Contrato

15.1. O início da execução do contrato dar-se-á com a instalação dos equipamentos e a informação pela CONTRATADA da disponibilidade dos serviços, por meio do endereço eletrônico: cdtec@trt10.jus.br.

15.2. Após a referida notificação, será executado Teste de Aceitação pelos técnicos do Tribunal, ocasião em que será emitido o Termo de Recebimento Provisório dos serviços.

15.3. O fiscal do contrato verificará a conformidade dos serviços e emitirá, no prazo de 30 (trinta) dias, caso não existam pendências, o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços de instalação.

15.3.1 Caso existam pendências, o TRT da 10ª Região comunicará a CONTRATADA, que deverá solucioná-las no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de comunicação das pendências, sob pena de caracterizar-se a inexecução do objeto contratado.

15.4. A CONTRATADA apresentará ao TRT da 10ª Região, mensalmente, até o décimo dia do mês subsequente à prestação dos serviços, os seguintes relatórios:

15.4.1. Relatório de Disponibilidade Mensal dos serviços:

15.4.2. Relatório Mensal de Chamados contendo, no mínimo, as informações de número de protocolo, data e hora de abertura e fechamento dos chamados realizados no mês de prestação dos serviços.

15.5. O fiscal do contrato realizará a conferência dos relatórios e o cumprimento do acordo de nível de serviço no período, bem como verificará o cálculo das glosas, se aplicáveis.

15.6. A conformidade da prestação dos serviços mensais será registrada por meio de atesto da fatura correspondente.

16. Garantia

16.1. Os serviços e materiais empregados devem possuir garantia durante toda vigência do contrato.

17. Forma de Pagamento

17.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em moeda corrente nacional, em até 10 (dez) dias úteis, após a apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela fiscalização, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável.

17.1.1. A retenção dos tributos não será efetuada caso a CONTRATADA comprove com Nota Fiscal de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

17.2. O pagamento da primeira fatura está condicionado à emissão do Termo de Recebimento Definitivo das instalações dos equipamentos que darão suporte ao serviço.

17.3. Os custos das instalações, eventuais serviços de manutenção e equipamentos estão inclusos nas parcelas mensais.

17.4. A unidade responsável pelo pagamento poderá solicitar outros documentos que eximam o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região das responsabilidades de ordem tributária, previdenciária ou trabalhista.

17.5. Caso os documentos fiscais exigidos para a habilitação estejam com a validade expirada à época do pagamento, os valores ficarão retidos até a regularização dessa situação.

18. Vigência

18.1. A vigência contratual será de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogada, mediante Termo Aditivo e por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse público e ao critério do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, na forma do [artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93](#), desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

18.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

18.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

18.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;

18.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

18.2. A opção pela vigência de 30 (trinta) meses, em substituição aos habituais 12 (doze) meses, justifica-se na medida em que, considerando a eficiência administrativa e a racionalidade processual, quando comparadas, permite simplificar rotinas, e reduzir custos, como por exemplo: emissão de avisos de expiração de vigência; expedição de ofícios de consulta à Contratada sobre sua anuência para com a renovação; realização de pesquisas de preço que comprovem a vantagem da prorrogação; confecção, celebração e publicação de termos aditivos contratuais; elaboração de pareceres jurídicos, etc.

18.2.1 Esse argumento é reforçado no voto condutor do [Acórdão TCU Plenário nº 1214/2013](#) que, entre outros assuntos afetos ao contratos de prestação de serviços de forma contínua, ao tratar de vigência fez referência ao fato - no que em certa medida admitiu como razoável que contratos dessa natureza sejam firmados com prazo superior aos habituais 12 (doze) meses, prorrogáveis até 60 (sessenta) - de que *“quanto maior o prazo de vigência desses contratos, maior é a segurança das empresas para ofertar seus preços, tendo em vista a estabilidade que lhes é oferecida no negócio. Com isso, é esperado um aumento da concorrência, com a expectativa de melhores preços e a participação de empresas melhor qualificadas para prestar os serviços”*.

18.3. A CONTRATADA não terá direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o [artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93](#).

19. Critérios de sustentabilidade

19.1. No fornecimento do objeto do presente Termo, a CONTRATADA deverá observar, no que couber, o que dispõe o [Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho](#).

19.2. Deverá obedecer às normas técnicas de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE;

19.3. Deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução dos serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da [Norma Regulamentadora nº 6 do MTE](#);

19.4. Deverá comprovar, durante toda a contratação, sob pena de rescisão contratual:

19.4.1. Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela [Portaria Interministerial MTE/SDH nº 02 de 12 de maio de 2011](#).

19.4.2. Não ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos [artigos 1º e 170 da Constituição](#)

Federal de 1988; do [artigo 149 do Código Penal Brasileiro](#); do [Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004](#) (Protocolo de Palermo) e das [Convenções da OIT nºs 29 e 105](#);

19.5. Deverá priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução dos serviços, os termos do [Art. 12 da Lei 8.666/93](#) e dos [incisos II e IV do Art. 4º do Decreto nº 7.746/2012](#), conforme [Art. 4º, § 1º da Instrução Normativa nº 1/2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão](#).

19.6. Deverá utilizar peças e componentes de reposição certificados pelo INMETRO, quando aplicável, de acordo com a legislação vigente;

19.7. Deverá efetuar o descarte de peças e materiais em observância à [Plano de Logística Sustentável do TRT da 10ª Região](#).

20. Apêndices

Apêndice I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Apêndice II – MODELO DE Termo de Recebimento Provisório

Apêndice III – MODELO DE Termo de Recebimento Definitivo

Apêndice IV – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Apêndice V - DECLARAÇÃO ([Portaria MTE nº 540/2004](#))

Apêndice VI - DECLARAÇÃO (Combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo)

APÊNDICE I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Discriminação dos Materiais e Serviços

1.1. Fornecimento de conectividade IP - Internet *Protocol - full duplex*, síncrona, simétrica e permanente que suporte aplicações TCP/IP e proveja o acesso à rede mundial de computadores, incluindo serviços de instalação, monitoramento e manutenção.

Tabela 3

Item	Descrição	Período
01	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Palmas, Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, CEP 77006-338, Palmas – TO Velocidade de 100Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses
02	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Araguaína Av. Neief Murad, 1131, Bairro Jardim Goiás, CEP 77824-022. Araguaína - TO Velocidade de 50Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	
03	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Gurupi Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro - Setor Central, CEP: 77405-090. Gurupi - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	
04	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Dianópolis. Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, CEP 77300-000. Dianópolis – TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	
05	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Guaraí. Avenida Araguaia, Esquina com a Avenida Bernardo Sayão Nº 1360, CEP 77700-000. Guaraí - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	

1.2 O acesso deve ser permanente (24 horas por dia e 7 dias por semana, a partir de sua ativação), dedicado, exclusivo, ou seja, serviço determinístico na rede de acesso e com total conectividade IP.

1.3 Todo o serviço de Internet deverá ser disponibilizado por meio de conexão via fibra ótica direta e exclusiva do CONTRATANTE a um provedor de backbone Internet.

1.4 Fornecimento de endereços IPs próprios e válidos na Internet - mínimo de 01 (uma) sub rede de 3 endereços IP, para cada localidade, com possibilidade de expansão ao dobro do descrito, sem ônus para o CONTRATANTE.

1.5 Oferecer Registro de Domínio Reverso.

1.6 Possibilidade de prover serviço de hospedagem para DNS secundário.

1.7 Os índices de latência, de perda de pacotes e de disponibilidade do serviço deverão atender aos valores expressos na tabela abaixo:

Tabela 4

Parâmetro	Definição	Nível de serviço
Latência	Consiste no tempo médio de trânsito (ida e volta – roundtrip) de um	Máximo de 50

	pacote de 64 bytes entre dois pontos do backbone. É usada a média do backbone considerando o Centro de Gerenciamento da Rede e cada um dos Centros de Roteamento.	(milissegundos)
Perda de Pacotes	Consiste na taxa de falha na transmissão de pacotes IP entre dois pontos do backbone. É usada a média do backbone considerando o Centro de Gerenciamento da Rede e cada um dos Centros de Roteamento..	Máximo de 2%
Disponibilidade	Consiste no percentual de tempo no qual a rede está operacional em um período de tempo. É considerado o ROTEADOR DE ACESSO (do backbone) no qual está instalada a Porta de Conectividade IP do Cliente.	Mínimo de 99,4%

1.8. Os seguintes insumos devem ser fornecidos:

1.8.1 Cabos e adaptadores:

1.8.1 Cabo de conexão via fibra ótica do roteador com *modem* ou outro equipamento utilizado para acesso à Internet;

1.8.2 Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

1.8.2 *Modem*: convencional, óptico ou outro equipamento para permitir a conexão via fibra ótica do roteador CPE ao ambiente WAN da CONTRATADA. Este equipamento deve operar em 110/220V;

1.8.3 Roteador CPE (*Customer Premise Equipment*), atendendo, no mínimo, às seguintes exigências:

1.8.3.1 Capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em pacotes por segundo, compatível com as velocidades dos *links* conectados, limitado o uso de memória a 70% (setenta por cento) da total disponível quando da carga máxima da CPU;

1.8.3.2 O equipamento roteador deverá ser acoplável a rack de 19", preferencialmente, atendendo às seguintes especificações:

1.8.3.2.1 Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de Fast-ethernet 100 de detecção automática que seja compatível com os padrões ISO 8802.3 e IEEE 802.3;

1.8.3.2.2 A interface física da porta de LAN deverá ser fornecida no padrão RJ-45, para cabos UTP, CAT 5;

1.8.3.2.3 Possuir, no mínimo, portas de WAN necessárias para ativação do circuito;

1.8.3.2.4 Possuir opção de boot local, via memória flash ou similar;

1.8.3.2.5 Possuir os protocolos WANs: HDLC, PPP, X25, Frame Relay;

1.8.3.2.6 Possuir suporte aos protocolos LAN: IP, transparent bridging e listas de acesso NetBIOS;

1.8.3.2.7 Possuir suporte aos protocolos de roteamento: RIP, RIPv2, OSPF e/ou EIGRP E IGRP;

1.8.3.2.8 Permitir a configuração remota através de TELNET ou HTTP e por porta de console ligada ao *modem*;

1.8.3.2.9 Protocolo de gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

1.8.3.2.10 Permitir ser alimentado de forma automática por tensões de 110 VAC e 220 VAC, frequência de 60 Hz;

1.8.3.2.11 Permitir a utilização de protocolo que viabilize o estabelecimento de classes de serviço para garantia de priorização de aplicações críticas, em conformidade com padrões IP definidos (RFCs);

1.8.3.2.12 Suportar e implementar serviços de DHCP Server;

1.8.3.2.13 Suportar *upgrade* remoto de sistema operacional via TFTP ou HTTP;

1.8.3.2.14 Ser gerenciável via SNMP;

1.8.3.2.15 Suportar "Network Address Translation" (NAT-RFC1631) e port Address Translation" (PAT);

1.8.3.2.16 As portas seriais WAN devem ter número suficiente de *interfaces* para conexão via fibra ótica com os enlaces WAN fornecidos (*links* de acesso à Internet);

1.8.3.2.17 Será aceito o fornecimento de *modem* e roteador conjugados em um único equipamento.

1.8.3.2.18 Os equipamentos fornecidos devem ter fonte redundante.

1.9. Disponibilizar um endereço eletrônico (página *web*), bem como identificação do usuário e a senha correspondente, onde estarão disponíveis as estatísticas diárias de uso dos enlaces contratados.

1.10. Deverão estar disponíveis, as estatísticas dos últimos 30 (trinta) dias corridos e o acesso deverá ser controlado, sendo permitido apenas para os endereços ou usuários que o TRT da 10ª Região informar.

1.11. O relatório deverá mostrar, em gráficos, a taxa média de utilização do *link*, em Kbytes/s, através de médias de períodos de 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 24 horas, semanal e mensal, sendo:

1.11.1 Utilização geral média e máxima, por porta, em Kbps, do tráfego de saída, medida ao longo do mês;

- 1.11.2 Utilização diária das portas – *inbound*;
- 1.11.3 Utilização diária das portas – *outbound*;
- 1.11.4 Utilização média e máxima, por porta, em Kbps, do tráfego de entrada, medida ao longo dos dias;
- 1.11.5 Utilização média e máxima, por porta, em Kbps, do tráfego de saída, medida ao longo dos dias.
- 1.12. As instalações deverão ser executadas conforme as normas brasileiras, no mínimo.
- 1.12.1 As instalações apenas poderão ser executadas de acordo com as melhores práticas internacionais do mercado quando estas forem superiores às brasileiras.
- 1.13. Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicável.
- 1.14. Os materiais ou equipamentos deverão, preferencialmente, ser de fabricação nacional, sendo admissível o uso de material ou equipamento importado quando não existir um nacional que atenda às especificações exigidas.

2. Execução dos Serviços

- 2.1. A CONTRATADA fornecerá todos os equipamentos necessários para implementar os serviços de comunicação de dados, incluindo roteadores, equipamentos de conexão via fibra ótica, cabos e conectores.
- 2.2. Os roteadores serão devidamente configurados e todas as senhas de acesso, com perfil de administrador, de todos os roteadores ou equipamentos que permaneçam nas dependências do Tribunal, deverão ser de domínio do TRT da 10ª Região.
- 2.3. A CONTRATADA fornecerá todos os equipamentos de segurança necessários para seus funcionários, bem como fiscalizará o seu uso correto durante a execução dos serviços de instalação e eventuais manutenções.
- 2.4. A CONTRATADA deverá operar e monitorar todos os serviços contratados.
- 2.4.1 Entende-se por operação: instalar, configurar e manter os recursos e os serviços de telecomunicações necessários, visando ao desempenho eficiente e eficaz de toda a infraestrutura da CONTRATADA.
- 2.4.2 Entende-se por monitoração: atender ao TRT da 10ª Região no que se refere ao gerenciamento e funcionamento no ambiente instalado, executar atividades preventivas a situações de descontinuidade dos serviços contratados e fornecer o suporte técnico e soluções junto ao Tribunal, garantindo o padrão de qualidade dos serviços.
- 2.4. Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução do serviço ficará a cargo da CONTRATADA.
- 2.5. O serviço deverá ser instalado, configurado, ativado e entregue em pleno funcionamento pela empresa CONTRATADA.

APÊNDICE II – MODELO DE Termo de Recebimento Provisório

Termo de Recebimento Provisório de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS VISANDO A CONEXÃO DO TRT DA 10ª REGIÃO À INTERNET, conforme Contrato nº ____/2021, firmado com a empresa _____.

Aos ____ do mês de ____ de dois mil e vinte, o servidor ____ recebeu, provisoriamente, o serviço em epígrafe, conforme previsto na CLÁUSULA ____ do Contrato nº ____/2021.

Item	Unidade	Endereço Atual	CEP	Cidade	UF	Tipo	Classificação	Banda (em Mbps)	Valor Unitário	Data da Ativação
1	Foro Trabalhista de Palmas	Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A	77006-338	Palmas	TO	xx	33.90.39.97	100	R\$ xxxx,xx	___/___/2021
2	Foro Trabalhista de Araguaína	Av. Neief Murad, 1131, Bairro Jardim Goiás.	77824-022	Araguaína		xx	33.90.39.97	50	R\$ xxxx,xx	___/___/2021
3	Vara do Trabalho de Gurupi	Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro - Setor Central	77405-090	Gurupi		xx	33.90.39.97	30	R\$ xxxx,xx	___/___/2021
4	Vara do Trabalho de Dianópolis	Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte.	77300-000	Dianópolis		xx	33.90.39.97	30	R\$ xxxx,xx	___/___/2021
5	Vara do Trabalho de Guaraí	Avenida Araguaia, Esquina com a Avenida Bernardo Sayão N° 1360	77700-000	Guaraí		xx	33.90.39.97	30	R\$ xxxx,xx	___/___/2021

A ativação do ponto da unidade _____ foi realizada no dia ____/____/2021, a empresa _____ cumpriu o prazo de instalação a partir do momento que houve disponibilidade no referido ambiente.

Nada mais havendo a declarar, lavrou-se o presente Termo que vai assinado pelo servidor.

APÊNDICE III – MODELO DE Termo de Recebimento Definitivo

Processo: SEI nº _____	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA E POR MEIO DE LINK DEDICADO, DAS UNIDADES DO TOCANTINS.
Licitação: Pregão Eletrônico nº ____/2021 Ata de Registro de Preços nº ____/2021	Órgão Licitante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
Contrato: ____/2021	Empresa Contratada: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Item	Unidade	Endereço Atual	CEP	Cidade	UF	Tipo	Classificação	Banda (em Mbps)	Valor Unitário	Data da Ativação
1	Foro Trabalhista de Palmas	Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A	77006-338	Palmas	TO	xx	33.90.39.97	100	R\$ xxxx,xx	____/____/2021
2	Foro Trabalhista de Araguaína	Av. Neief Murad, 1131, Bairro Jardim Goiás.	77824-022	Araguaína		xx	33.90.39.97	50	R\$ xxxx,xx	____/____/2021
3	Vara do Trabalho de Gurupi	Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro - Setor Central	77405-090	Gurupi		xx	33.90.39.97	30	R\$ xxxx,xx	____/____/2021
4	Vara do Trabalho de Dianópolis	Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte.	77300-000	Dianópolis		xx	33.90.39.97	30	R\$ xxxx,xx	____/____/2021
5	Vara do Trabalho de Guaraí	Avenida Araguaia, Esquina com a Avenida Bernardo Sayão N° 1360	77700-000	Guaraí		xx	33.90.39.97	30	R\$ xxxx,xx	____/____/2021

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, neste ato representado pelos servidores, _____ (Presidente), _____ e _____, membros da Comissão para Recebimento de Serviços e Material de Consumo e de Material Permanente de Uso em Tecnologia da Informação e Comunicação, signatários deste instrumento, designados pela [Portaria PRE/DIGER nº 42/2018](#), declaram, para os devidos fins, que recebem, definitivamente, nesta data, os serviços listados acima, relativos ao cumprimento do objeto epigrafoado, tendo em vista que o recebimento foi precedido de análise pela unidade técnica responsável, na pessoa do servidor _____, Chefe da SCSEI - Seção de Segurança da Informação da Coordenadoria de Tecnologia, quanto a aferição das quantidades e especificações contidas no Instrumento Convocatório da licitação originária, bem como da proposta apresentada pelo CONTRATADO.

Conforme o quadro abaixo, verifica-se que a contratada cumpriu os prazos que lhe cabiam, conforme CLÁUSULA _____ do Contrato nº ____/2021, de forma que não houve atraso na entrega.

Marco	Prazo (dias)	Evento	Responsável	Data Prevista	Data Realizada
Dia D	-	Assinatura do contrato entre o TRT da 10ª Região e a CONTRATADA.	TRT da 10ª Região e CONTRATADA	-	____/____/2021
D1	D + 20	Entrega do Projeto Executivo (<i>item ____ do edital Pregão Eletrônico nº XX/2021</i>).	CONTRATADA	____/____/2021	____/____/2021
D2	D1 + 10	Aprovação do Projeto Executivo.	TRT da 10ª Região	____/____/2021	____/____/2021
D3	D2 + 90	Instalação e configuração dos enlaces contratados (<i>item ____ do edital Pregão Eletrônico nº XX/2021</i>).	CONTRATADA	____/____/2021	____/____/2021
D4	D3 + 5	Testes e aceite provisório do grupo.	TRT da 10ª Região	____/____/2021	____/____/2021
D5	D4 + 10	Aceite definitivo do grupo.	TRT da 10ª Região	____/____/2021	____/____/2021

Foi considerada a data de testes e aceito provisório dos itens o dia __/__/2021, conforme o Termo de Recebimento Provisório, Assim, o prazo para instalação e configuração foi cumprido, pois se encerraria apenas em __/__/2021.

Este termo de recebimento não exclui as responsabilidades pelo cumprimento das demais obrigações assumidas por força contratual.

Brasília-DF, ____ de _____ de 2021.

APÊNDICE IV – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Item	Descrição	Quantidade	Preço Unitário Mensal (R\$)	Preço Total (R\$)
01	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Palmas, Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, CEP 77006-338, Palmas – TO Velocidade de 100Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses		
02	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Araguaína Av. Neief Murad, 1131, Bairro Jardim Goiás, CEP 77824-022. Araguaína - TO Velocidade de 50Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.			
03	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Gurupi Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro - Setor Central, CEP: 77405-090. Gurupi - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.			
04	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Dianópolis. Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, CEP 77300-000. Dianópolis – TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.			
05	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Guaraí. Avenida Araguaia, Esquina com a Avenida Bernardo Sayão Nº 1360, CEP 77700-000. Guaraí - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.			
VALOR GLOBAL				

APÊNDICE V - DECLARAÇÃO ([Portaria MTE nº 540/2004](#))

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:

Para fins de participação no **Pregão Eletrônico nº NNN/2021**, o licitante acima identificado **DECLARA**:

Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria [Portaria MTE nº 540/2004](#).

Local/Data/Assinatura:

_____, ____/____/____

APÊNDICE VI - DECLARAÇÃO (Combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo)

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:

Para fins de participação no **Pregão Eletrônico n° NNN/20**, o licitante acima identificado DECLARA:

Que a referida empresa, bem como os seus dirigentes, não foram condenados por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos [artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988](#); do [artigo 149 do Código Penal Brasileiro](#); do [Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004](#) (promulga o Protocolo de Palermo) e das [Convenções da OIT nºs 29 e 105](#).

Local/Data/Assinatura:

_____, ____/____/____



Documento assinado eletronicamente por **EDSON MATEUS DE SOUSA, Coordenador de Tecnologia**, em 09/06/2021, às 13:12, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.
Nº de Série do Certificado: 1287501762831338005



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON DA SILVA GOMES, Técnico Judiciário**, em 09/06/2021, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, Chefe de Núcleo**, em 09/06/2021, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **THAÍS DE ARAÚJO MARTINS MACIEL, Chefe de Núcleo Substituta**, em 10/06/2021, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE BARRETO COUTINHO DE LIMA, Chefe de Setor**, em 10/06/2021, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL BORGES BÉU, Chefe de Núcleo**, em 10/06/2021, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **1701228** e o código CRC **AE075417**.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA

Razão Social:				CNPJ:	
Endereço:				Telefone/fax:	
Representante legal:				CPF:	
1) Objeto:					
Item	Unid	Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
TOTAL					
Observação:.					
2) Prazo de Entrega:					
4) Dados Bancários:					
Banco:		Agência:		Conta Corrente:	

Local/Data/Assinatura:

, _____/_____/_____



TRT DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1 Bloco D - Bairro Asa Sul - CEP 70097-900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

ANEXO III MINUTA DE CONTRATO

REGISTRO Nº XXX/20XX

FORNECIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA, POR MEIO DE LINK DEDICADO, VISANDO À DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA AS UNIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO NO TOCANTINS.

CONTRATANTE	Órgão: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO	CNPJ: 02.011.574/0001-90
	Endereço: SAS, Quadra 1, Bloco D, Ed. Sede, 1º Andar Brasília/DF - CEP 70.097-900	Telefone: (61) 3348-1427 (61) 3348-1214
	Representante Legal: Secretário de Administração: GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS Nomeado pela Portaria PRE nº 131/2014 Publicada no DOU, Seção 2, Página 63, em 25/03/14	Nacionalidade: Brasileira

CONTRATADA	Empresa:	CNPJ:
	Endereço:	Telefone:
	Representante Legal:	CPF:
	Nacionalidade: Brasileira	Identidade:

Tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 0002027-76.2021.5.10.8000**, as Partes acima identificadas resolvem celebrar o presente contrato, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666/1993 e, também, pelas seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão à Internet, via fibra ótica, por meio de link dedicado, visando à disponibilização de acessos permanentes e completos para as Unidade do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no Tocantins, em conformidade com as especificações constantes do **Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2021** (id. XX), seus anexos, e com a Proposta da **CONTRATADA**, doc. XXX, que, independente de transcrição, passam a lhe fazer parte integrante e complementar.

1.2. O objeto da presente contratação poderá ser aumentado ou diminuído, a critério do **TRT DA 10ª REGIÃO**, nos limites permitidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA BASE LEGAL

2.1. Para a presente contratação foi instaurado processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, conforme o Decreto n.º 10.024/2019 e Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3.1 Os valores mensal e para 30 (trinta) meses corresponderão potencial e respectivamente a R\$ XXX (...) e R\$ XXX (...), conforme detalhado na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT. MENSAL (R\$)	PREÇO UNIT. ANUAL (R\$)	PREÇO TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES (R\$)
1	Link dedicado de acesso à Internet. Foro Trabalhista de Palmas. Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, CEP 77006-338, Palmas – TO Velocidade de 100Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses			
2	Link dedicado de acesso à Internet. Foro Trabalhista de Araguaína. Av. Neief Murad, 1131, Bairro Jardim Goiás, CEP 77824- 022. Araguaína - TO Velocidade de 50Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses			
3	Link dedicado de acesso à Internet. Vara do Trabalho de Gurupi. Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro - Setor Central, CEP: 77405-090. Gurupi - TO Velocidade de 30Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses			
4	Link dedicado de acesso à Internet. Vara do Trabalho de Dianópolis. Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, CEP 77300-000. Dianópolis – TO	30 meses			

Este documento pode ser verificado no endereço <http://www.trt10.jus.br/validador.htm> com o código 1 - QVNITJXPMQPD0XRMH1

	Velocidade de 30Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.				
5	Link dedicado de acesso à Internet. Vara do Trabalho de Guaraí. Avenida Araguaia, Esquina com a Avenida Bernardo Sayão N° 1360, CEP 77700-000. Guaraí - TO Velocidade de 30Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses			
VALOR TOTAL (R\$)					

3.2 A despesa decorrente deste contrato, no presente exercício, correrá à conta de recursos próprios consignados ao **TRT DA 10ª REGIÃO**, por meio do Programa de Trabalho “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho”, Elemento de Despesa 3.3.90.40.13, conforme Nota de Empenho estimativo nº 20XXNEXXX, de XX/XX/XXXX, no valor de R\$ XXX (...), e reforços/cancelamentos posteriores.

3.3 Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO

4.1 A vigência contratual será de 30 (trinta) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogada, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse público e a critério do TRT da 10ª Região, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

4.1.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente;

4.1.2 A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

4.1.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

4.1.4 A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

4.2 A **CONTRATADA** não terá direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3 A cada 12 (doze) meses o Fiscal do contrato fará avaliação, através da elaboração de um relatório a ser encaminhado à Secretaria de Administração, quanto aos aspectos econômicos, à necessidade e à qualidade dos serviços prestados, podendo o contrato ser rescindido, caso seja verificada a desnecessidade ou falta de qualidade dos serviços.

4.4 O contrato não poderá ser prorrogado quando:

4.4.1 A contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio TRT da 10.ª Região, enquanto perdurarem os efeitos.

4.5. Nos termos do art. 20 do Decreto n.º 10.024/2019, a Administração providenciará a publicação do presente contrato em 20 (vinte) dias, contados a partir da assinatura deste instrumento, correndo as despesas por conta do **TRT DA 10.ª REGIÃO**.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. O regime de execução de serviços será o de **empreitada por preço global**.

5.2. A forma de execução dos serviços deverá obedecer ao disposto no **item 15** (Modelo de Gestão do Contrato) do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO TRT DA 10ª REGIÃO

6.1 Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, sem prejuízo a outras obrigações estabelecidas no Edital de Licitação e/ou no Termo de Referência, o **TRT DA 10ª REGIÃO** compromete-se a:

6.1.1 efetuar o pagamento na forma prevista no presente instrumento;

6.1.2 assegurar aos empregados da **CONTRATADA**, desde que devidamente identificados, o livre acesso a todos os locais onde se fizerem necessários os serviços;

6.1.3 fiscalizar a execução contratual, por meio de Unidade e Servidor designados, aos quais caberá transmitir orientações, fiscalizar a prestação dos serviços, atestar faturas, reportar todo e qualquer problema à Administração, sendo certo que a ação da fiscalização do **TRT DA 10ª REGIÃO** não exonerará a **CONTRATADA** de suas responsabilidades contratuais;

6.1.4 receber o objeto do presente contrato, em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/1993.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Para garantir o fiel cumprimento deste contrato, sem prejuízo a outras obrigações fixadas no Edital de Licitação e/ou no Termo de Referência, a **CONTRATADA** compromete-se a:

7.1.1 não transferir a terceiros as obrigações decorrentes deste contrato, à exceção dos casos em que tal ato, a critério do **TRT DA 10ª REGIÃO**, não venha a gerar solução de continuidade, prejuízo para a Administração, alteração do contrato, seja na forma de prestação dos serviços, seja nos valores contratados no termo vigente;

7.1.2 manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

7.1.3 responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do **TRT DA 10ª REGIÃO**, por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida restauração e/ou o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento correspondente será efetuado mensalmente por meio de Ordem Bancária contra o Banco do Brasil S/A, em moeda corrente, no prazo de até 10 (dez) dias após o atesto da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela Unidade/Servidor designados à fiscalização.

8.2 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração far-se-á desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I=(TX/100).$$

365

$EM = I \times N \times VP$, onde:

I = índice de atualização financeira;

TX = percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela em atraso.

8.3 Será efetuada a retenção dos tributos e contribuições na forma da legislação aplicável.

8.4 A unidade responsável pelo pagamento poderá solicitar outros documentos que eximam o **TRT DA 10ª REGIÃO** das responsabilidades de ordem tributária, previdenciária ou trabalhista.

9. CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1 Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta de preços pela **CONTRATADA** no Pregão Eletrônico em referência ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula:

$Pr = P + (P \times V)$, onde:

a) para o primeiro reajuste:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

b) para os reajustes subsequentes:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado;

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

9.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da **CONTRATADA**.

9.2.1. Caso a **CONTRATADA** não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

9.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

9.3. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da **CONTRATADA**, nos termos do primeiro item desta cláusula.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. As penalidades passíveis de serem infligidas à **CONTRATADA** estão dispostas no instrumento editalício, parte integrante do presente contrato.

11. CLÁUSULA ONZE - DA RESCISÃO

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8666/1993.

12. CLÁUSULA DOZE - DO FORO

12.1 Fica eleito o foro da cidade de Brasília/DF, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relacionadas ao presente contrato que não puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

13. CLÁUSULA TREZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 Declaram as Partes que este contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre eles celebrado.

13.2 Qualquer medida que implique alteração dos direitos ou obrigações aqui pactuadas só poderá ser adotada mediante autorização por escrito das Partes, e será, obrigatoriamente, formalizada por meio de Termo Aditivo ao contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras.

13.3 Responderá pela fiscalização da execução do presente instrumento o titular da Coordenadoria de Tecnologia, nesta data o servidor Edson Mateus de Sousa, telefones (61) 3348-1249, ou seu/sua substituto(a) imediato(a), nos casos de ausência ou impedimento do titular.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato.

Assinado eletronicamente
GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS
Secretário de Administração

Assinado eletronicamente
XXXXXXXX
Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, Chefe de Núcleo**, em 07/06/2021, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **1700033** e o código CRC **6D59DF4D**.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

ANEXO IV – VALORES ESTIMADOS/MÁXIMOS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO

Processo Administrativo Nº 0002027-76.2021.5.10.8000

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão à Internet, via fibra ótica, por meio de link dedicado, para as Unidades do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no Tocantins.

Planilha Estimativa de Preços														
Item	Objeto	Quant.	Unid.	COTAÇÕES						Nº de Cotações	Valor Médio Unitário MENSAL (R\$)	Valor Médio Total para 12 Meses	Valor Médio Total para 30 Meses (R\$)	Valor Médio Total para 60 Meses (R\$)
				VALORES UNITÁRIOS EM REAIS (R\$)										
				Preço Público 1	Preço Público 2	Preço Público 3 - Contratos Atuais TRT 10ª região	Proposta	Preço de Internet 1	Preço de Internet 2					
				V.U.	V.U.	V.U.	V.U.	V.U.	V.U.					
1	Link dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Palmas . Velocidade de 100Mbps .	30	meses	1.487,50	1.194,75	1.386,00 (2)	2.980,00 (1) (3)			4	1.341,13	16.093,56	40.233,90	80.467,80
	Quantidades (velocidade em Mbps)			100Mbps	100 Mbps	30 Mbps	100Mbps							
	Documento SEI			1648249	1648543	1174481	1648376							
2	Link dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Araguaína . Velocidade de 50Mbps .	30	meses	1.844,84	1.503,40	1.732,97 (2)		1.799,00		4	1.715,75	20.589,00	51.472,50	102.945,00
	Quantidades (velocidade em Mbps)			50Mbps	50Mbps	30 Mbps	50Mbps							
	Documento SEI			1648609	1648543	1174087	1648606							
3	Link dedicado de acesso à Internet. Vara do Trabalho de Gurupi . Velocidade de 30Mbps .	30	meses	1.530,00		1.790,44 (2)	1.500,00	1.500,00		4	1.510,00	18.120,00	45.300,00	90.600,00
	Quantidades (velocidade em Mbps)			50 Mbps	10 Mbps	30Mbps	20 Mbps							
	Documento SEI			1648644	1173043	1648628	1648643							
4	Link dedicado de acesso à Internet. Vara do Trabalho de Dianópolis . Velocidade de 30Mbps .	30	meses	1.560,00		1738,30 (2)	3.000,00 (1) (3)	1.500,00		4	1.530,00	18.360,00	45.900,00	91.800,00
	Quantidades (velocidade em Mbps)			40 Mbps	10 Mbps	30 Mbps	20 Mbps							
	Documento SEI			1654808	1174087	1648646	1648643							
5	Link dedicado de acesso à Internet. Vara do Trabalho de Guaraí . Velocidade de 30Mbps .	30	meses	1.460,00		1.780,60 (2)		1.500,00	1.399,00	4	1.453,00	17.436,00	43.590,00	87.180,00
	Quantidades (velocidade em Mbps)			20 Mbps	15 Mbps	20 Mbps	20Mbps							
	Documento SEI			1654810	1174087	1648643	1654809							
Valores Totais (R\$)											7.549,88	90.598,56	226.496,40	452.992,80
Autor e data		Pedro Paulo das D. Lopes em 13/05/2021												

Obs:

A pesquisa de preços foi adequadamente realizada, nos moldes da Instrução Normativa nº 73/2020, do Ministério da Economia. No caso concreto foi utilizada a média de preços públicos, preços de internet e preços de propostas, observados os termos do art. 6º da mencionada IN.

(1) Preços desconsiderados por serem inexequíveis ou excessivamente elevados (Arts. 6º e 2º, inciso I, da Instrução Normativa n.º 073/2020, do Ministério da Economia), uma vez que se encontram, aproximadamente, 45% superiores em relação à média dos demais preços identificados. Ademais, são preços de propostas de empresas, de modo que observamos, também, os termos do Acórdão 1445/2015-Plenário-TCU.

(2) Preços desconsiderados em razão do quantitativo demasiadamente inferior, uma vez que os contratos atuais de Palmas/TO e Araguaína/TO fornecem apenas 30Mbps de velocidade. Do mesmo modo, os contratos atuais de Gurupi, Dianópolis e Guaraí fornecem apenas 10Mbps e 15Mbps, respectivamente.

(3) Acórdão 1445/2015-Plenário, TC 034.635/2014-9, relator Ministro Vital do Rêgo, 10.6.2015: "para fim de orçamentação nas licitações de bens e serviços, devem ser priorizados os parâmetros previstos nos incisos I e III do art. 2º da IN SLTI/MPOG 5/2014, quais sejam, 'Portal de Compras Governamentais' e 'contratações similares de outros entes públicos', em detrimento dos parâmetros contidos nos incisos II e IV daquele mesmo art. 2º, isto é, 'pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo' e 'pesquisa com os fornecedores', cuja adoção deve ser vista como prática subsidiária, suplementar".



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

Órgão:		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª. REGIÃO		
Modalidade:		Nº
PREGÃO ELETRÔNICO (Regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº 8.538/2015, Lei nº 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993).		027/2021
Setor:		Processo Administrativo Nº
NÚCLEO DE LICITAÇÕES		0002027-76.2021.5.10.8000
Tipo:	Dia:	Hora:
MENOR PREÇO	08/07/2021	14:00

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

- 1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão à Internet, via fibra ótica, por meio de link dedicado, visando à disponibilização de acessos permanentes e completos para as Unidade do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no Tocantins, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.
- 1.2. A presente contratação poderá ser acrescida ou suprimida, a critério do TRT da 10ª Região, nos limites permitidos pela legislação vigente, art. 65, § 1º, Lei nº 8.666/93.
- 1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET e as especificações técnicas constantes deste Edital prevalecerão estas últimas.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

- 2.1. Deverá ocorrer no dia e horário estipulados no preâmbulo deste Edital.
- 2.2. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, a partir da data de liberação do Edital até o horário de abertura da sessão pública, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
- 2.3. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 2.4. Local de realização da licitação: Núcleo de Licitações, SAS, Praça dos Tribunais Superiores, Quadra 1, 1º Andar, sala 106, Ed. Sede do TRT da 10ª Região, Brasília-DF, CEP 70.097-900.
- 2.5. Endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br.
- 2.6. Dúvidas quanto à operacionalização poderão ser dirimidas no site www.comprasnet.gov.br ou pelo atendimento do Serpro/Siasg: **0800-9782329**.

3. IMPUGNAÇÃO

- 3.1. O presente Edital poderá ser impugnado nos termos do art. 24 do Decreto 10.024/2019, por meio eletrônico, no e-mail: licitacao@trt10.jus.br.

4. DA PARTICIPAÇÃO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 4.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico empresas especializadas no ramo do objeto e credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério da Economia, por intermédio do site www.comprasnet.gov.br.
- 4.2. A SLTI atuará como órgão provedor do sistema eletrônico.
- 4.3. Como requisito para participação do Pregão Eletrônico, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.
- 4.4. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas serão de responsabilidade exclusiva da licitante, não se responsabilizando o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região por quaisquer custos, transações efetuadas pela licitante ou eventual desconexão do sistema.
- 4.5. Não poderão participar deste Pregão:
 - 4.5.1. As interessadas que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
 - 4.5.2. Empresas estrangeiras que não funcionem no país;
 - 4.5.3. As que tenham sido declaradas inidôneas por Órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal ou que se encontram suspensas (art. 87, Inc. III da Lei nº 8.666/93) do direito de licitar e contratar pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região;
 - 4.5.4. Firms impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada ou as proibidas de contratar com o Poder Público, na forma do art. 12 da Lei nº 8.429/92;
 - 4.5.5. Aquelas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
 - 4.5.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.

5. CREDENCIAMENTO

- 5.1. A licitante deverá se credenciar no sistema “Pregão Eletrônico”, no site www.comprasnet.gov.br, no prazo mínimo de três dias úteis antes da data de realização do Pregão Eletrônico.
- 5.2. O credenciamento será efetivado pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema eletrônico;
- 5.3. O credenciamento da licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
- 5.5. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6. DA PROPOSTA - CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. A proposta deverá seguir o modelo constante do Anexo II.
- 6.2. **Os licitantes deverão considerar o valor referente ao período de 30 meses na elaboração de suas propostas.**
- 6.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da entrega da proposta.
- 6.4. Considerar-se-ão implicitamente aceitos os prazos indicados nos subitens acima, caso não estejam expressamente indicados na respectiva proposta.
- 6.5. A forma da prestação dos serviços consta do Apêndice I do Termo de Referência anexo a este Edital.

7. ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 7.1. As propostas de preço, contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado, devidamente cadastradas em formulário específico, bem como os documentos de habilitação, consoante o item 10 deste Edital, deverão ser encaminhados exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
- 7.2. Qualquer elemento que possa identificar a licitante no campo destinado à descrição detalhada no Comprasnet importa a desclassificação da proposta.
- 7.3. O envio de anexo, para encaminhamento de especificação/documentação complementar, quando solicitado, é condição indispensável à classificação/habilitação do licitante.
- 7.4. O envio de anexo, quando solicitado, é condição indispensável à classificação da proposta de preços.
- 7.4.1. O não envio, acompanhado da inércia, no sentido de se manifestar sobre a solicitação referida, configurará em não manutenção da proposta e ensejará à aplicação das sanções previstas no item 20.2 deste Instrumento Convocatório.
- 7.5. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a Sessão Pública.
- 7.6. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida ou de sua desconexão.
- 7.7. A licitante deverá enviar proposta para a totalidade do item que estiver cotando, sob pena de desclassificação do mesmo.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 7.8. Os preços serão cotados em moeda corrente nacional e serão absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou indiretos, inerentes ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.).
- 7.9. É de responsabilidade da licitante o conhecimento das características do material/serviço relacionado no objeto desta licitação.
- 7.10. O envio da proposta implica aceitação plena deste Edital e de seus anexos.

8. DA COMPETITIVIDADE - FORMULAÇÃO DE LANCES – SISTEMA ABERTO E FECHADO

- 8.1. Aberta a etapa competitiva - Sessão Pública - as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, on-line, do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 8.2. Critério de Julgamento: **MENOR PREÇO POR ITEM.**
- 8.2.1. Assim como as propostas, os **lances** serão ofertados pelo **VALOR TOTAL DO ITEM, para o período da vigência contratual, que é de 30 meses.**
- 8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras para sua aceitação.
- 8.4. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 8.6. Os licitantes serão informados em tempo real do valor do menor lance registrado, durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, sendo vedada a identificação do seu detentor.
- 8.7. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 8.8. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
- 8.8.1. Esgotado o prazo de que trata o item anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 8.8.2. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
- 8.8.3. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.8.1 e 8.8.2, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.8.4. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada.

8.9. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) após comunicação do fato aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

9. PROCEDIMENTO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro julgará as propostas de menores preços e poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.

9.2. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.3. O Pregoeiro concederá o prazo de 2 (duas) horas, a contar da convocação pelo sistema, para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após negociação, bem como de eventual documentação complementar (§2º, art. 38 do Decreto 10.024/2019).

9.4. Nas hipóteses de a proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante vencedora desatender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. Nesta hipótese, o Pregoeiro, por meio eletrônico, poderá ainda negociar com a licitante para obter preço melhor.

9.5. Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora.

9.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10. HABILITAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO

10.1. **A documentação exigida para a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista é a seguinte:**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 10.1.1. Declaração, na forma do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 9.854/99, de que não possui em seu quadro profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho **noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de 16 (dezesesseis) anos** desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, feita pelo interessado ou seu representante legal no sistema COMPRASNET, por ocasião do envio de sua proposta.
- 10.1.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação neste certame, feita no sistema COMPRASNET, por ocasião do envio de sua proposta.
- 10.1.3. Declaração, em caso de ME/EPP, nos termos do disposto no Decreto nº 8.538/2015, em especial, o contido no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que o licitante cumpre os requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar. (Comprasnet).
- 10.1.4. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, nos moldes da IN nº 05, de 2017, feita no sistema COMPRASNET, por ocasião do envio de sua proposta.
- 10.1.5. Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis para o ato de improbidade administrativa (CNCIA).
- 10.2. A Qualificação Técnica será comprovada conforme o seguinte:**
- 10.2.1. Apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão da licitante para **prestar serviços** pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, conforme o § 4º, do art. 30, da Lei nº 8.666/93.
- 10.2.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, mediante apresentação de cópia do **Contrato de Concessão ou do Termo de Autorização para a Prestação de Serviço de Internet Banda Larga**, outorgada pelo poder concedente nos termos da legislação em vigor.
- 10.3. A critério do Pregoeiro, poderão ser exigidos documentos que comprovem a legitimidade dos atestados, tais quais, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
- 10.4. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:**
- 10.4.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade.
- 10.4.2. Relativamente à qualificação econômico-financeira as empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos índices Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), quando da habilitação, deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, capital mínimo no



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

valor de 10% do valor total da contratação na forma dos §§2º e 3º e inciso I do art. 31 da Lei 8.666/93.

10.4.2.1. Os índices Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), são calculados na forma do art. 43 da Instrução Normativa nº02, de 11 de outubro de 2010.

10.5. Os demais quesitos de regularidade fiscal, habilitação jurídica e de qualificação econômico-financeira das empresas licitantes serão verificados por meio do SICAF.

10.6. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, nos termos do art. 26, §2º do Decreto 10.024/2019.

10.7. Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, caso necessitem, será concedido o prazo conforme art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

10.8. Para fins de habilitação das licitantes, a verificação pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, constituirá meio legal de prova.

10.9. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, com o nº do CNPJ e o respectivo endereço.

10.10. Os documentos exigidos para habilitação da licitante vencedora deverão ser imediatamente encaminhados via sistema (COMPRASNET), no prazo estipulado pelo Pregoeiro durante a Sessão Pública, à exceção da Declaração de que não emprega menor, da Declaração de inexistência de fato impeditivo a habilitação e Declaração de elaboração independente de proposta, as quais deverão ser remetidas no sistema Comprasnet, de forma virtual, quando do envio da proposta. Maiores informações pelos telefones de contato deste Núcleo: (61) 3348-1258/1185.

10.11. A documentação postada no Sistema Comprasnet será considerada válida para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas, conforme disposto no §1º do art. 8º do Decreto 10.024/2019.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DE SEUS ANEXOS AO TRT

11.1. A pedido do Pregoeiro, a Proposta de Preços da licitante vencedora, juntamente com os seus anexos, deverá ser encaminhada via sistema (COMPRASNET), os arquivos deverão ser compactados e quando necessária a elaboração de planilhas, estas deverão ser encaminhadas no formato usualmente utilizado, no prazo a ser estabelecido pelo pregoeiro, durante a Sessão Pública, observadas as seguintes exigências:

11.1.1. Ser datilografada ou impressa por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, rubricadas todas as suas folhas, exceto a última, que conterá data, nome, cargo, identidade e CPF bem como assinatura do responsável ou representante legal da empresa.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 11.1.2. Fazer menção ao número deste Edital, conter a razão social da licitante, seu CNPJ e endereço completo.
- 11.2. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá ser preenchida pelos dados constantes no sistema eletrônico;
- 11.3. Na proposta, a licitante deverá:
- 11.3.1. Apresentar proposta de preços, conforme modelo do Anexo II, informando a marca e a especificação do material cotado;
- 11.3.2. Dar à proposta prazo de validade de 60 dias, a contar de sua entrega.
- 11.4. Considerar-se-ão implicitamente aceito o prazo indicado no subitem acima, caso não esteja expressamente indicado na respectiva proposta.
- 11.5. Os preços serão cotados em moeda corrente nacional, com duas casas decimais, em algarismo e por extenso, prevalecendo o segundo no caso de divergência entre os dois.
- 11.6. A proposta postada no Sistema Comprasnet será considerada válida para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas, conforme disposto no §1º do art. 8º do Decreto 10.024/2019.

12. DO RECURSO

- 12.1. Admitir-se-á, nos termos da legislação vigente, a interposição de recursos, mediante manifestação imediata e motivada da licitante, em campo específico disponibilizado pelo Sistema Eletrônico durante a Sessão Pública, até o prazo final estabelecido pelo Pregoeiro.
- 12.2. A apresentação de memorial pela recorrente e de eventuais contras-razões pelas demais licitantes será realizada exclusivamente no âmbito do Sistema Eletrônico, em formulários próprios, no prazo máximo de **3 (três) dias**, contados a partir da data do encerramento da Sessão Pública, consignado pelo Pregoeiro na respectiva Ata.
- 12.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, até o prazo final estabelecido pelo Pregoeiro na Sessão Pública deste Pregão Eletrônico, implicará a decadência desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à vencedora, com a posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
- 12.4. Os recursos imotivados não serão conhecidos.
- 12.5. O recurso porventura interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 12.6. Caberá ao (à) Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra suas decisões, e à autoridade competente do TRT da 10ª Região a decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro, a qual será registrada em campo específico no âmbito do Sistema Eletrônico.
- 12.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente do TRT da 10ª Região poderá adjudicar e homologar este procedimento de licitação e determinar a contratação.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

12.8. Excetuados os processos de caráter sigiloso, nos moldes do que prevê o art. 10 da Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), os interessados poderão obter vista eletrônica dos autos do processo de contratação mediante solicitação por meio do endereço de e-mail licitacao@trt10.jus.br.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto deste certame será adjudicado à licitante vencedora e serão submetidos os autos à autoridade competente para homologação.

13.2. Quando houver recurso, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto do certame.

14. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1. O Núcleo de Contratos convocará o signatário para assinar o contrato no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da convocação.

14.2. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

14.3. O não atendimento no prazo sobredito caracterizará renúncia ao direito de contratar, sem prejuízo às sanções previstas no edital e na legislação de regência.

14.4. A assinatura do contrato se dará mediante login e senha de acesso ao Sistema Eletrônico de Informação-SEI do TRT da 10ª Região.

14.5. Havendo falha no referido Sistema, devidamente comprovada pela Área Técnica deste Tribunal, será restituído o prazo à empresa convocada.

14.6. O login e a senha serão fornecidos por este Tribunal.

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1. A vigência contratual deverá ser de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogada, mediante termo aditivo e por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse público e a critério do TRT da 10ª Região, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

15.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

15.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

15.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
e

15.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1. As obrigações da contratada são as constantes do item 12 do Termo de Referência (Anexo I).

16.2. Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1. O pagamento correspondente será efetuado por Ordem Bancária, por meio do Banco do Brasil S/A, em moeda corrente, no prazo de 10 (dez) dias, após a entrega pela contratada da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo chefe da SCSET - Seção de Segurança e Transporte do Núcleo de Apoio às Varas do Foro Trabalhista de Brasília ou o substituto imediato.

17.2. Caso o **TRT DA 10ª REGIÃO** não possa efetuar o pagamento previsto acima, o valor será atualizado monetariamente, após provocação da **CONTRATADA**, desde a data de seu vencimento até a do efetivo pagamento. Os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% ao mês, ou 6% ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = \frac{(TX/100)}{365}$$

365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

17.3. Será efetuada a retenção dos tributos e contribuições previstas na forma da legislação em vigor.

17.4. A retenção dos tributos não será efetivada, caso a licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

18. DO REAJUSTE

18.1. Os preços dos serviços objeto deste contrato - desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta de preços pela CONTRATADA no Pregão Eletrônico em referência ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido -, poderão ser reajustados utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula:

$$Pr = P + (P \times V), \text{ onde:}$$

a) para o primeiro reajuste:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que $(P \times V)$ significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

b) para os reajustes subsequentes:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado;

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que $(P \times V)$ significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

18.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

18.2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

18.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

18.3. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da CONTRATADA, nos termos do primeiro item desta cláusula.

19. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

19.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos próprios do TRT Saúde 10. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos consignados ao TRT da 10ª Região, Programa Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho, Elementos de Despesa 3.3.90.40.13.

19.2. O valor máximo/estimado para 30 meses é R\$ 226.496,40, conforme **Anexo IV**.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Pelo atraso injustificado na execução ou pela inexecução total ou parcial dos serviços, a contratada sujeitar-se-á às sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a saber:

20.1.1. Advertência;

20.1.2. Multa:

20.1.2.1. Moratória, que será de 0,3% por dia de atraso, em dobro a partir do 15º dia, até o limite de 10% sobre o valor do objeto inadimplido.

20.1.2.2. Compensatória, por inexecução total ou parcial, por culpa do Contratado, será de 20% sobre a parcela inadimplida.

20.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração do TRT da 10ª Região, por até 2 anos.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 20.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
- 20.2. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado do SICAF ou dos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme preceitua o art. 7º, caput, da mencionada Lei, a licitante que dentro do prazo de validade da sua proposta:
- 20.2.1. não celebrar o contrato;
 - 20.2.2. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
 - 20.2.3. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
 - 20.2.4. não mantiver a proposta;
 - 20.2.5. falhar ou fraudar na execução do contrato;
 - 20.2.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
- 20.3. A multa a que se refere este item será deduzida da fatura, caso seja apresentada após a sua aplicação ou cobrada diretamente da contratada, amigável ou judicialmente e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.
- 20.4. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
- 20.5. A solicitação de prorrogação mencionada no item 20.4 deverá ser sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação da alegação, com apresentação à época da ocorrência dos fatos que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.
- 20.6. A aplicação das penalidades será precedida da garantia constitucional de ampla defesa e do contraditório por parte do adjudicatário.

21. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 21.1. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
- 21.1.1. O procedimento assinalado no item acima não contemplará a inserção de documento cuja postagem deveria ter sido feita por ocasião da primeira convocação pelo Pregoeiro para apresentação da proposta e documentação de habilitação, nos termos do que predispõe o Acórdão 1.343/2019-TCU-Plenário.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 21.2. O TRT da 10ª Região poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse público, ou anulá-la, no todo ou em parte, em qualquer de suas fases, justificando-se o ato e dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
- 21.3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- 21.4. Não havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
- 21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário.
- 21.6. O não atendimento de exigências formais não essenciais poderá se relevada, desde que possível a aferição da qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão.
- 21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
- 21.8. Os atos essenciais do Pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos do regulamento previsto no art. 8º, caput, Lei nº 10.520/02.
- 21.9. O CNPJ do TRT da 10ª Região é **02.011.574/0001-90**.
- 21.10. A presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e regulamentares vigentes, Lei nº 8.666/93, Decreto nº 10.024/2019, Lei nº 10.520/02 e pelas condições estabelecidas neste Edital.
- 21.11. Os pedidos de esclarecimento quanto à interpretação deste Edital e seus Anexos deverão ser encaminhados por meio eletrônico ao Pregoeiro, e-mail: licitacao@trt10.jus.br, em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, conforme art. 23 do Decreto 10.024/2019.
- 21.12. Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos deste Edital.
- 21.13. A validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 dias.
- 21.14. Na hipótese de procedimento judicial, fica eleito o foro da Justiça Federal de Brasília-DF.
- 21.15. **Constitui parte integrante deste Edital:**

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
APÊNDICE I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
APÊNDICE II – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

APÊNDICE III – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
APÊNDICE IV – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
APÊNDICE V – DECLARAÇÃO (PORTARIA TEM 540/2004)
APÊNDICE VI – DECLARAÇÃO (Combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo)
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA
ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO
ANEXO IV – VALORES ESTIMADOS/MÁXIMOS

Thaís de Araújo Martins
Maciel
Chefe Substituta do Núcleo
de Licitações

Este documento pode ser verificado no endereço <http://www.trt10.jus.br/validador.htm> com o código 1 - QVNITJXPMQPD0XRMH1



TRT DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1, Bloco D - Bairro Setor de Autarquias Sul - CEP 70097-900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objetivo

1.1. Seleção e a contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão à Internet, via fibra ótica, por meio de link dedicado, visando à disponibilização de acessos permanentes e completos para as Unidade do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no Tocantins.

2. Motivação

- 2.1 Manter a disponibilidade atual de acesso à Internet para os usuários internos do Tribunal nas unidades do Tocantins;
2.2 Adequar a capacidade de acesso às novas demandas, visando à melhoria da qualidade dos serviços que dependem de acesso à Internet;
2.3 Disponibilizar redundância de links que funcionarão em modo de contingência. Desta forma, caso um link esteja com problema, o outro permitirá a adequada continuidade do serviço;
2.4 Prover a infraestrutura necessária para a implementação do Projeto de Centralização de Processamento das Aplicações e da Navegação do TRT da 10ª Região;
2.5 Benefícios diretos e indiretos resultantes da contratação:
- 2.5.1 Garantia de acesso ao conteúdo disponível na Internet, necessário para a realização dos trabalhos administrativos e judiciários;
2.5.2 Melhoria da eficiência no uso do PJe;
2.5.3 Melhoria de acesso aos sistemas de outros órgãos públicos especialmente os conveniados com o TRT.

3. Objeto

3.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de *link* dedicado para acessos permanentes e completos das unidades do Tocantins à Internet, conforme especificações do **APÊNDICE I**.

Tabela 1

Item	Descrição
01	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Palmas, Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, CEP 77006-338, Palmas – TO Velocidade de 100Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.
02	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Araguaína Av. Neief Murad, 1131, Bairro Jardim Goiás, CEP 77824-022. Araguaína - TO Velocidade de 50Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.
03	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Gurupi Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro - Setor Central, CEP: 77405-090. Gurupi - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.
04	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Dianópolis. Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, CEP 77300-000. Dianópolis – TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.
05	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Guaraí. Avenida Araguaia, Esquina com a Avenida Bernardo Sayão Nº 1360, CEP 77700-000. Guaraí - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.

4. Alinhamento Estratégico

4.1. Alinha-se ao Planejamento Estratégico Institucional nos seguintes termos:

4.1.1. **Objetivo 1:** Criar e fomentar políticas e ações para uma prestação jurisdicional célere e de qualidade.

4.1.2. **Objetivo 11:** Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC.

4.2. Quanto ao Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações, contribui com:

4.2.1. Melhorar a entrega dos produtos e serviços de TIC.

4.2.2. Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços.

5. Estudos técnicos preliminares

5.1. Os Estudos Técnicos Preliminares estão registrados no Processo Administrativo SEI nº 0002027-76.2021.5.10.8000.

6. Relação entre a demanda prevista e a quantidade contratada

6.1. O serviço atualmente em uso é aferido por meio de ferramentas específicas de controle da rede, nas localidades em que são executados. Eis os parâmetros utilizados:

Tabela 2

Item	Descrição	Local	Velocidade
01	Link dedicado de acesso à Internet	Palmas	100Mbps
02		Araguaína	50Mbps
03		Gurupi	30Mbps
04		Dianópolis	
05		Guaraí	

7. Natureza do objeto

7.1. Trata-se de aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do parágrafo único do [art. 1º da Lei n. 10.520/2002](#), assim como no [parágrafo 2º do art. 3º do ANEXO I do Decreto n. 3.555/2000](#) e na [alínea "c", inciso II do art. 3º do Decreto 10.024/2019](#).

7.2. Nos termos do [art. 16A, inciso IV do Decreto n. 8.248/1991](#), tratam-se ainda de bens e serviços de informática.

8. Especificações técnicas

8.1. As especificações técnicas encontram-se no **APÊNDICE I**.

9. Locais de execução dos serviços

9.1 Os serviços deverão ser executados nas localidades descritas na Tabela 1.

10. Critérios para seleção do fornecedor

10.1. Considerando a natureza descrita no Item 7, os serviços objetos desta contratação enquadram-se na modalidade Pregão Eletrônico.

10.2. O julgamento das propostas deverá ser pautado pelo critério do menor preço por item.

10.3. A adjudicação será por item.

11. Conformidade técnica e legal

11.1. A contratação se dará nos termos da [Lei 8.666/93](#), [Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019](#), e da [Resolução CNJ 182, de 17 de outubro de 2013](#).

12. Obrigações da CONTRATADA

12.1. Entregar o objeto estabelecido e com as condições exigidas pelo TRT da 10ª Região;

12.2. Instalar, ativar e configurar os equipamentos de conectividade necessários à prestação do serviço, inclusive no caso de mudanças de endereço das unidades do Tocantins, sem custos adicionais para o TRT da 10ª Região;

12.3. Efetuar monitoramento da sua infraestrutura a fim de identificar problemas de funcionamento no ambiente instalado, antecipar e prevenir a ocorrência de descontinuidade dos serviços contratados e fornecer o suporte técnico e soluções junto ao TRT da 10ª Região garantindo o padrão de qualidade;

12.4. Prover modalidades de abertura de chamados, contemplando os seguintes requisitos:

12.4.1 Disponibilizar portal de atendimento em domínio público na Internet como canal principal, e preferencial, para abertura de chamados. A interface *web*, deverá contemplar, no mínimo:

12.4.1.1 Designação (ou identificação) do circuito do *link* instalado.

12.4.1.2 Localidade.

12.4.1.3 Nome do responsável pela abertura do chamado.

12.4.1.4 Telefone de contato.

12.4.1.5 Endereço de *e-mail* para recebimento do número de protocolo.

12.4.1.6 Descrição do chamado.

12.4.2 A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo após a abertura de chamado ou solicitação, considerando quaisquer das modalidades de abertura;

12.4.3 A abertura de chamados poderá ser efetuada por envio de mensagem de *e-mail* ao sistema de registro de ocorrências da CONTRATADA, desde que de forma automática e quase imediata seja fornecido o número de protocolo/registro em resposta ao remetente da mensagem de abertura do chamado;

12.4.4 O portal de atendimento deve permitir consultas de todos os chamados e solicitações registrados, independente da modalidade de abertura, apresentando informações atualizadas de sua situação;

12.4.5 Disponibilizar Central de Atendimento telefônico como canal secundário para abertura de chamados e outras solicitações, a ser acessada por número único nacional não tarifado (0800) ou ligação local.

12.4.5.1 O TRT da 10ª Região não poderá esperar mais do que 60 (sessenta) segundos em linha para ser atendido, conforme legislação brasileira;

12.4.6 O portal e a Central de Atendimento deverão estar à disposição do TRT da 10ª Região para recebimento de reclamações e solicitações de serviços no período de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, todos os dias do ano;

12.4.7 Os registros dos chamados deverão conter todas as informações relativas aos chamados abertos, como:

12.4.7.1 Tempo de início e fim de atendimento.

12.4.7.2 Identificação do elemento afetado (equipamento, enlace ou serviço).

12.4.7.3 Nome, telefone e *e-mail* do contato no TRT da 10ª Região que foi informado acerca do reparo e restabelecimento do serviço.

12.4.7.4 Registro histórico dos procedimentos realizados durante a execução do serviço.

12.4.7.5 Descrição detalhada da resolução do chamado com um código associado e responsabilidades.

12.5. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado, não podendo transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço.

12.6. Não será aceita a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, exceto no caso de transferência de Contrato de Concessão ou de Permissão, ou de Termo de Autorização;

12.7. Acatar todas as orientações do TRT da 10ª Região para execução do objeto, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização e prestando todos os esclarecimentos necessários.

12.8. Cumprir fielmente toda a execução do objeto contratado, de acordo com as condições, local e exigências previamente expressas neste Termo de Referência.

12.9. Garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que eventualmente possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação dos serviços, salvo (no último caso), por ordem judicial.

13. Obrigações do TRT da 10ª Região

13.1. Permitir o acesso às suas dependências aos empregados da CONTRATADA para a entrega do objeto contratado.

13.2. Acompanhar e fiscalizar toda a execução do objeto, assegurando assim o cumprimento de todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

13.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme prazo e forma previstos neste Termo de Referência.

13.4. Solicitar, sempre que necessário, esclarecimentos à CONTRATADA quanto ao fornecimento do objeto, notificando-a por escrito quando identificadas irregularidades na sua execução ou quando apresentados problemas durante a vigência do período de garantia dos produtos e serviços.

13.5. Rejeitar, no todo ou em parte, objeto entregue fora das especificações técnicas exigidas.

13.6. Aplicar à CONTRATADA, quando necessário, as sanções legais cabíveis, garantida a ampla defesa.

14. Acordo de Nível de Serviço

14.1. Início da operação dos serviços de comunicação de dados:

14.1.1. O prazo para instalação dos equipamentos e início da operação dos serviços é de **60 (sessenta)** dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

14.1.1.1. No caso da mudança de endereço das unidades, a instalação dos equipamentos e início da operação dos serviços é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da solicitação do TRT da 10ª Região pelo fornecedor.

14.1.1.2. Em caso de necessidade de prorrogação desse prazo, a CONTRATADA deverá formalizar a solicitação com até 5 (cinco) dias de antecedência do vencimento do prazo, ficando ao critério do TRT da 10ª Região a aceitação do pedido.

14.1.1.3. O atraso injustificado para o início da operação dos serviços sujeitará a CONTRATADA à glosa de 3,33% (três por cento e trinta e três décimos) do valor mensal do contrato, por dia de atraso, a ser aplicada na primeira fatura do serviço;

14.1.1.4. O atraso injustificado para o início da operação dos serviços superior a **120 (cento e vinte)** dias será considerado como inexecução total do objeto contratado.

14.2. Disponibilidade dos serviços de comunicação de dados:

14.2.1. A disponibilidade do serviço de comunicação de dados deverá ser igual ou superior a 99,7% (noventa e nove por cento e sete décimos).

14.2.2. A disponibilidade indica o percentual de tempo, durante o período de um mês de operação, em que o serviço permanecer em condições normais de funcionamento e será calculada pela seguinte equação:

$$D = [(To - Ti)/To] * 100 \text{ onde:}$$

D = disponibilidade em percentual;

To = período de operação (1 mês), em minutos;

Ti = tempo de indisponibilidade: somatório dos tempos de taxa de erros elevada e as interrupções do serviço durante o período de operação (1 mês), em minutos.

14.2.3. Será considerado tempo de indisponibilidade aquele em que a perda de pacotes for superior a 2% (dois por cento).

14.2.4. No caso de *links* físicos múltiplos para uma mesma localidade, a indisponibilidade de qualquer um dos *links* será considerada indisponibilidade do serviço como um todo, caracterizada pela limitação de uso do objeto contratado e consequente propagação dos efeitos da falha.

14.2.5. Caso a disponibilidade do serviço no mês seja inferior a 99,7% (noventa e nove por cento e sete décimos), por responsabilidade da CONTRATADA, será aplicada glosa conforme equação abaixo (limitada ao valor mensal do serviço):

$$Vd = V \times [1 - (D/100)] \text{ onde:}$$

Vd = desconto em R\$ (Reais);

D = Percentual de disponibilidade;

V = valor mensal, em R\$ (Reais), do serviço contratado.

14.3. Atendimento dos chamados técnicos:

14.3.1. O prazo máximo para resolução do chamado técnico deverá ser de 2 (duas) horas corridas, contadas a partir da abertura.

14.3.1.1 Após esse prazo, o material defeituoso deverá ser substituído por outro idêntico ou no mínimo equivalente, mantendo a configuração original, de modo a garantir a continuidade do serviço, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da abertura do chamado.

14.3.2. O atraso injustificado para o atendimento do chamado sujeitará a CONTRATADA à glosa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor mensal do contrato, por hora de atraso, a ser aplicada na fatura mensal do serviço.

14.3.2.1 A glosa a que se refere o Item 14.3.2 será aplicada sem prejuízo da glosa relativa à indisponibilidade do serviço.

14.3.2.2 No caso de glosa referente à indisponibilidade do serviço, a contagem de prazo se iniciará após 2 (duas) horas corridas da abertura do chamado.

15. Modelo de Gestão do Contrato

15.1. O início da execução do contrato dar-se-á com a instalação dos equipamentos e a informação pela CONTRATADA da disponibilidade dos serviços, por meio do endereço eletrônico: cdtec@trt10.jus.br.

15.2. Após a referida notificação, será executado Teste de Aceitação pelos técnicos do Tribunal, ocasião em que será emitido o Termo de Recebimento Provisório dos serviços.

15.3. O fiscal do contrato verificará a conformidade dos serviços e emitirá, no prazo de 30 (trinta) dias, caso não existam pendências, o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços de instalação.

15.3.1 Caso existam pendências, o TRT da 10ª Região comunicará a CONTRATADA, que deverá solucioná-las no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de comunicação das pendências, sob pena de caracterizar-se a inexecução do objeto contratado.

15.4. A CONTRATADA apresentará ao TRT da 10ª Região, mensalmente, até o décimo dia do mês subsequente à prestação dos serviços, os seguintes relatórios:

15.4.1. Relatório de Disponibilidade Mensal dos serviços:

15.4.2. Relatório Mensal de Chamados contendo, no mínimo, as informações de número de protocolo, data e hora de abertura e fechamento dos chamados realizados no mês de prestação dos serviços.

15.5. O fiscal do contrato realizará a conferência dos relatórios e o cumprimento do acordo de nível de serviço no período, bem como verificará o cálculo das glosas, se aplicáveis.

15.6. A conformidade da prestação dos serviços mensais será registrada por meio de atesto da fatura correspondente.

16. Garantia

16.1. Os serviços e materiais empregados devem possuir garantia durante toda vigência do contrato.

17. Forma de Pagamento

17.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em moeda corrente nacional, em até 10 (dez) dias úteis, após a apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela fiscalização, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável.

17.1.1. A retenção dos tributos não será efetuada caso a CONTRATADA comprove com Nota Fiscal de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

17.2. O pagamento da primeira fatura está condicionado à emissão do Termo de Recebimento Definitivo das instalações dos equipamentos que darão suporte ao serviço.

17.3. Os custos das instalações, eventuais serviços de manutenção e equipamentos estão inclusos nas parcelas mensais.

17.4. A unidade responsável pelo pagamento poderá solicitar outros documentos que eximam o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região das responsabilidades de ordem tributária, previdenciária ou trabalhista.

17.5. Caso os documentos fiscais exigidos para a habilitação estejam com a validade expirada à época do pagamento, os valores ficarão retidos até a regularização dessa situação.

18. Vigência

18.1. A vigência contratual será de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogada, mediante Termo Aditivo e por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse público e ao critério do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, na forma do [artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93](#), desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

18.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

18.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

18.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;

18.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

18.2. A opção pela vigência de 30 (trinta) meses, em substituição aos habituais 12 (doze) meses, justifica-se na medida em que, considerando a eficiência administrativa e a racionalidade processual, quando comparadas, permite simplificar rotinas, e reduzir custos, como por exemplo: emissão de avisos de expiração de vigência; expedição de ofícios de consulta à Contratada sobre sua anuência para com a renovação; realização de pesquisas de preço que comprovem a vantagem da prorrogação; confecção, celebração e publicação de termos aditivos contratuais; elaboração de pareceres jurídicos, etc.

18.2.1 Esse argumento é reforçado no voto condutor do [Acórdão TCU Plenário nº 1214/2013](#) que, entre outros assuntos afetos ao contratos de prestação de serviços de forma contínua, ao tratar de vigência fez referência ao fato - no que em certa medida admitiu como razoável que contratos dessa natureza sejam firmados com prazo superior aos habituais 12 (doze) meses, prorrogáveis até 60 (sessenta) - de que *“quanto maior o prazo de vigência desses contratos, maior é a segurança das empresas para ofertar seus preços, tendo em vista a estabilidade que lhes é oferecida no negócio. Com isso, é esperado um aumento da concorrência, com a expectativa de melhores preços e a participação de empresas melhor qualificadas para prestar os serviços”*.

18.3. A CONTRATADA não terá direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o [artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93](#).

19. Critérios de sustentabilidade

19.1. No fornecimento do objeto do presente Termo, a CONTRATADA deverá observar, no que couber, o que dispõe o [Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho](#).

19.2. Deverá obedecer às normas técnicas de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE;

19.3. Deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução dos serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da [Norma Regulamentadora nº 6 do MTE](#);

19.4. Deverá comprovar, durante toda a contratação, sob pena de rescisão contratual:

19.4.1. Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela [Portaria Interministerial MTE/SDH nº 02 de 12 de maio de 2011](#).

19.4.2. Não ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos [artigos 1º e 170 da Constituição](#)

Federal de 1988; do [artigo 149 do Código Penal Brasileiro](#); do [Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004](#) (Protocolo de Palermo) e das [Convenções da OIT nºs 29 e 105](#);

19.5. Deverá priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução dos serviços, os termos do [Art. 12 da Lei 8.666/93](#) e dos [incisos II e IV do Art. 4º do Decreto nº 7.746/2012](#), conforme [Art. 4º, § 1º da Instrução Normativa nº 1/2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão](#).

19.6. Deverá utilizar peças e componentes de reposição certificados pelo INMETRO, quando aplicável, de acordo com a legislação vigente;

19.7. Deverá efetuar o descarte de peças e materiais em observância à [Plano de Logística Sustentável do TRT da 10ª Região](#).

20. APÊNDICES

APÊNDICE I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

APÊNDICE II – MODELO DE Termo de Recebimento Provisório

APÊNDICE III – MODELO DE Termo de Recebimento Definitivo

APÊNDICE IV – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

APÊNDICE V - DECLARAÇÃO ([Portaria MTE nº 540/2004](#))

APÊNDICE VI - DECLARAÇÃO (Combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo)

APÊNDICE I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Discriminação dos Materiais e Serviços

1.1. Fornecimento de conectividade IP - Internet *Protocol - full duplex*, síncrona, simétrica e permanente que suporte aplicações TCP/IP e proveja o acesso à rede mundial de computadores, incluindo serviços de instalação, monitoramento e manutenção.

Tabela 3

Item	Descrição	Período
01	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Palmas, Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, CEP 77006-338, Palmas – TO Velocidade de 100Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses
02	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Araguaína Av. Neief Murad, 1131, Bairro Jardim Goiás, CEP 77824-022. Araguaína - TO Velocidade de 50Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	
03	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Gurupi Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro - Setor Central, CEP: 77405-090. Gurupi - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	
04	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Dianópolis. Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, CEP 77300-000. Dianópolis – TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	
05	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Guaraí. Avenida Araguaia, Esquina com a Avenida Bernardo Sayão Nº 1360, CEP 77700-000. Guaraí - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	

1.2 O acesso deve ser permanente (24 horas por dia e 7 dias por semana, a partir de sua ativação), dedicado, exclusivo, ou seja, serviço determinístico na rede de acesso e com total conectividade IP.

1.3 Todo o serviço de Internet deverá ser disponibilizado por meio de conexão via fibra ótica direta e exclusiva do CONTRATANTE a um provedor de backbone Internet.

1.4 Fornecimento de endereços IPs próprios e válidos na Internet - mínimo de 01 (uma) sub rede de 3 endereços IP, para cada localidade, com possibilidade de expansão ao dobro do descrito, sem ônus para o CONTRATANTE.

1.5 Oferecer Registro de Domínio Reverso.

1.6 Os índices de latência, de perda de pacotes e de disponibilidade do serviço deverão atender aos valores expressos na tabela abaixo:

Tabela 4

Parâmetro	Definição	Nível de serviço
Latência	Consiste no tempo médio de trânsito (ida e volta – roundtrip) de um pacote de 64 bytes entre dois pontos do Mundo. É usada a média do	Máximo de 50 (milissegundos)

	backbone considerando o Centro de Gerenciamento da Rede e cada um dos Centros de Roteamento.	
Perda de Pacotes	Consiste na taxa de falha na transmissão de pacotes IP entre dois pontos do backbone. É usada a média do backbone considerando o Centro de Gerenciamento da Rede e cada um dos Centros de Roteamento..	Máximo de 2%
Disponibilidade	Consiste no percentual de tempo no qual a rede está operacional em um período de tempo. É considerado o ROTEADOR DE ACESSO (do backbone) no qual está instalada a Porta de Conectividade IP do Cliente.	Mínimo de 99,4%

1.8. Os seguintes insumos devem ser fornecidos:

1.8.1 Cabos e adaptadores:

1.8.1 Cabo de conexão via fibra ótica do roteador com *modem* ou outro equipamento utilizado para acesso à Internet;

1.8.2 Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

1.8.2 *Modem*: convencional, óptico ou outro equipamento para permitir a conexão via fibra ótica do roteador CPE ao ambiente WAN da CONTRATADA. Este equipamento deve operar em 110/220V;

1.8.3 Roteador CPE (*Customer Premise Equipment*), atendendo, no mínimo, às seguintes exigências:

1.8.3.1 Capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em pacotes por segundo, compatível com as velocidades dos *links* conectados, limitado o uso de memória a 70% (setenta por cento) da total disponível quando da carga máxima da CPU;

1.8.3.2 O equipamento roteador deverá ser acoplável a rack de 19", preferencialmente, atendendo às seguintes especificações:

1.8.3.2.1 Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de Fast-ethernet 100 de detecção automática que seja compatível com os padrões ISO 8802.3 e IEEE 802.3;

1.8.3.2.2 A interface física da porta de LAN deverá ser fornecida no padrão RJ-45, para cabos UTP, CAT 5;

1.8.3.2.3 Possuir, no mínimo, portas de WAN necessárias para ativação do circuito;

1.8.3.2.4 Possuir opção de boot local, via memória flash ou similar;

1.8.3.2.5 Possuir suporte aos protocolos LAN: IP, transparent bridging e listas de acesso NetBIOS;

1.8.3.2.6 Possuir suporte aos protocolos de roteamento: RIP, RIPv2, OSPF e/ou EIGRP E IGRP;

1.8.3.2.7 Permitir a configuração remota através de TELNET ou HTTP e por porta de console ligada ao *modem*;

1.8.3.2.8 Protocolo de gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

1.8.3.2.9 Permitir ser alimentado de forma automática por tensões de 110 VAC e 220 VAC, frequência de 60 Hz;

1.8.3.2.10 Permitir a utilização de protocolo que viabilize o estabelecimento de classes de serviço para garantia de priorização de aplicações críticas, em conformidade com padrões IP definidos (RFCs);

1.8.3.2.11 Suportar e implementar serviços de DHCP Server;

1.8.3.2.12 Suportar *upgrade* remoto de sistema operacional via TFTP ou HTTP;

1.8.3.2.13 Ser gerenciável via SNMP;

1.8.3.2.14 Suportar "Network Address Translation" (NAT-RFC1631) e port Address Translation" (PAT);

1.8.3.2.15 As portas seriais WAN devem ter número suficiente de *interfaces* para conexão via fibra ótica com os enlaces WAN fornecidos (*links* de acesso à Internet);

1.8.3.2.16 Será aceito o fornecimento de *modem* e roteador conjugados em um único equipamento.

1.8.3.2.17 Os equipamentos fornecidos devem ter fonte redundante.

1.9. Disponibilizar um endereço eletrônico (página *web*), bem como identificação do usuário e a senha correspondente, onde estarão disponíveis as estatísticas diárias de uso dos enlaces contratados.

1.10. Deverão estar disponíveis, as estatísticas dos últimos 30 (trinta) dias corridos e o acesso deverá ser controlado, sendo permitido apenas para os endereços ou usuários que o TRT da 10ª Região informar.

1.11. O relatório deverá mostrar, em gráficos, a taxa média de utilização do *link*, em Kbytes/s, através de médias de períodos de 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 24 horas, semanal e mensal, sendo:

1.11.1 Utilização geral média e máxima, por porta, em Kbps, do tráfego de saída, medida ao longo do mês;

1.11.2 Utilização diária das portas – *inbound*;

- 1.11.3 Utilização diária das portas – *outbound*;
- 1.11.4 Utilização média e máxima, por porta, em Kbps, do tráfego de entrada, medida ao longo dos dias;
- 1.11.5 Utilização média e máxima, por porta, em Kbps, do tráfego de saída, medida ao longo dos dias.
- 1.12. As instalações deverão ser executadas conforme as normas brasileiras, no mínimo.
- 1.12.1 As instalações apenas poderão ser executadas de acordo com as melhores práticas internacionais do mercado quando estas forem superiores às brasileiras.
- 1.13. Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicável.
- 1.14. Os materiais ou equipamentos deverão, preferencialmente, ser de fabricação nacional, sendo admissível o uso de material ou equipamento importado quando não existir um nacional que atenda às especificações exigidas.

2.Execução dos Serviços

- 2.1. A CONTRATADA fornecerá todos os equipamentos necessários para implementar os serviços de comunicação de dados, incluindo roteadores, equipamentos de conexão via fibra ótica, cabos e conectores.
- 2.2. Os roteadores serão devidamente configurados e todas as senhas de acesso, com perfil de administrador, de todos os roteadores ou equipamentos que permaneçam nas dependências do Tribunal, deverão ser de domínio do TRT da 10ª Região.
- 2.3. A CONTRATADA fornecerá todos os equipamentos de segurança necessários para seus funcionários, bem como fiscalizará o seu uso correto durante a execução dos serviços de instalação e eventuais manutenções.
- 2.4. A CONTRATADA deverá operar e monitorar todos os serviços contratados.
- 2.4.1 Entende-se por operação: instalar, configurar e manter os recursos e os serviços de telecomunicações necessários, visando ao desempenho eficiente e eficaz de toda a infraestrutura da CONTRATADA.
- 2.4.2 Entende-se por monitoração: atender ao TRT da 10ª Região no que se refere ao gerenciamento e funcionamento no ambiente instalado, executar atividades preventivas a situações de descontinuidade dos serviços contratados e fornecer o suporte técnico e soluções junto ao Tribunal, garantindo o padrão de qualidade dos serviços.
- 2.4. Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução do serviço ficará a cargo da CONTRATADA.
- 2.5. O serviço deverá ser instalado, configurado, ativado e entregue em pleno funcionamento pela empresa CONTRATADA.

APÊNDICE II – MODELO DE Termo de Recebimento Provisório

Termo de Recebimento Provisório de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS VISANDO A CONEXÃO DO TRT DA 10ª REGIÃO À INTERNET, conforme Contrato nº ____/2021, firmado com a empresa _____.

Aos _____ do mês de _____ de dois mil e vinte, o servidor _____ recebeu, provisoriamente, o serviço em epígrafe, conforme previsto na CLÁUSULA _____ do Contrato nº ____/2021.

Item	Unidade	Endereço Atual	CEP	Cidade	UF	Tipo	Classificação	Banda (em Mbps)	Valor Unitário	Data da Ativação
1	Foro Trabalhista de Palmas	Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A	77006-338	Palmas	TO	xx	33.90.39.97	100	R\$ xxxx,xx	___/___/2021
2	Foro Trabalhista de Araguaína	Av. Neief Murad, 1131, Bairro Jardim Goiás.	77824-022	Araguaína		xx	33.90.39.97	50	R\$ xxxx,xx	___/___/2021
3	Vara do Trabalho de Gurupi	Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro - Setor Central	77405-090	Gurupi		xx	33.90.39.97	30	R\$ xxxx,xx	___/___/2021
4	Vara do Trabalho de Dianópolis	Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte.	77300-000	Dianópolis		xx	33.90.39.97	30	R\$ xxxx,xx	___/___/2021
5	Vara do Trabalho de Guaraí	Avenida Araguaia, Esquina com a Avenida Bernardo Sayão N° 1360	77700-000	Guaraí		xx	33.90.39.97	30	R\$ xxxx,xx	___/___/2021

A ativação do ponto da unidade _____ foi realizada no dia ___/___/2021, a empresa _____ cumpriu o prazo de instalação a partir do momento que houve disponibilidade no referido ambiente.

Nada mais havendo a declarar, lavrou-se o presente Termo que vai assinado pelo servidor.

APÊNDICE III – MODELO DE Termo de Recebimento Definitivo

Processo: SEI nº _____	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA E POR MEIO DE LINK DEDICADO, DAS UNIDADES DO TOCANTINS.
Licitação: Pregão Eletrônico nº ____/2021 Ata de Registro de Preços nº ____/2021	Órgão Licitante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
Contrato: ____/2021	Empresa Contratada: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Item	Unidade	Endereço Atual	CEP	Cidade	UF	Tipo	Classificação	Banda (em Mbps)	Valor Unitário	Data da Ativação
1	Foro Trabalhista de Palmas	Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A	77006-338	Palmas	TO	xx	33.90.39.97	100	R\$ XXXX,XX	___/___/2021
2	Foro Trabalhista de Araguaína	Av. Neief Murad, 1131, Bairro Jardim Goiás.	77824-022	Araguaína		xx	33.90.39.97	50	R\$ XXXX,XX	___/___/2021
3	Vara do Trabalho de Gurupi	Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro - Setor Central	77405-090	Gurupi		xx	33.90.39.97	30	R\$ XXXX,XX	___/___/2021
4	Vara do Trabalho de Dianópolis	Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte.	77300-000	Dianópolis		xx	33.90.39.97	30	R\$ XXXX,XX	___/___/2021
5	Vara do Trabalho de Guaraí	Avenida Araguaia, Esquina com a Avenida Bernardo Sayão Nº 1360	77700-000	Guaraí		xx	33.90.39.97	30	R\$ XXXX,XX	___/___/2021

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, neste ato representado pelos servidores, _____ (Presidente), _____ e _____, membros da Comissão para Recebimento de Serviços e Material de Consumo e de Material Permanente de Uso em Tecnologia da Informação e Comunicação, signatários deste instrumento, designados pela [Portaria PRE/DIGER nº 42/2018](#), declaram, para os devidos fins, que recebem, definitivamente, nesta data, os serviços listados acima, relativos ao cumprimento do objeto epigrafoado, tendo em vista que o recebimento foi precedido de análise pela unidade técnica responsável, na pessoa do servidor _____, Chefe da SCSEI - Seção de Segurança da Informação da Coordenadoria de Tecnologia, quanto a aferição das quantidades e especificações contidas no Instrumento Convocatório da licitação originária, bem como da proposta apresentada pelo CONTRATADO.

Conforme o quadro abaixo, verifica-se que a contratada cumpriu os prazos que lhe cabiam, conforme CLÁUSULA _____ do Contrato nº ____/2021, de forma que não houve atraso na entrega.

Marco	Prazo (dias)	Evento	Responsável	Data Prevista	Data Realizada
Dia D	-	Assinatura do contrato entre o TRT da 10ª Região e a CONTRATADA.	TRT da 10ª Região e CONTRATADA	-	___/___/2021
D1	D + 20	Entrega do Projeto Executivo (item ____ do edital Pregão Eletrônico nº XX/2021).	CONTRATADA	___/___/2021	___/___/2021
D2	D1 + 10	Aprovação do Projeto Executivo.	TRT da 10ª Região	___/___/2021	___/___/2021
D3	D2 + 90	Instalação e configuração dos enlaces contratados (item ____ do edital Pregão Eletrônico nº XX/2021).	CONTRATADA	___/___/2021	___/___/2021
D4	D3 + 5	Testes e aceite provisório do grupo.	TRT da 10ª Região	___/___/2021	___/___/2021
D5	D4 + 10	Aceite definitivo do grupo.	TRT da 10ª Região	___/___/2021	___/___/2021

Foi considerada a data de testes e aceite provisório dos itens o dia ____/____/2021, conforme o Termo de Recebimento Provisório. Assim, o prazo para instalação e configuração foi cumprido, pois se encerraria apenas em ____/____/2021.

Este termo de recebimento não exclui as responsabilidades pelo cumprimento das demais obrigações assumidas por força contratual.

Brasília-DF, ____ de _____ de 2021.

APÊNDICE IV – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Item	Descrição	Quantidade	Preço Unitário Mensal (R\$)	Preço Total (R\$)
01	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Palmas, Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, CEP 77006-338, Palmas – TO Velocidade de 100Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses		
02	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Araguaína Av. Neief Murad, 1131, Bairro Jardim Goiás, CEP 77824-022. Araguaína - TO Velocidade de 50Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.			
03	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Gurupi Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro - Setor Central, CEP: 77405-090. Gurupi - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.			
04	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Dianópolis. Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, CEP 77300-000. Dianópolis – TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.			
05	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet Vara do Trabalho de Guaraí. Avenida Araguaia, Esquina com a Avenida Bernardo Sayão N° 1360, CEP 77700-000. Guaraí - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.			
VALOR GLOBAL				

APÊNDICE V - DECLARAÇÃO ([Portaria MTE nº 540/2004](#))

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:

Para fins de participação no **Pregão Eletrônico nº NNN/2021**, o licitante acima identificado **DECLARA**:

Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria [Portaria MTE nº 540/2004](#).

Local/Data/Assinatura:

_____, ____ / ____ / ____

APÊNDICE VI - DECLARAÇÃO (Combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo)

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:

Para fins de participação no **Pregão Eletrônico nº NNN/20**, o licitante acima identificado DECLARA:

Que a referida empresa, bem como os seus dirigentes, não foram condenados por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos [artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988](#); do [artigo 149 do Código Penal Brasileiro](#); do [Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004](#) (promulga o Protocolo de Palermo) e das [Convenções da OIT nºs 29 e 105](#).

Local/Data/Assinatura:

_____, ____/____/____

18.0.000002353-8

1713253v3

Este documento pode ser verificado no endereço <http://www.trt10.jus.br/validador.htm> com o código 1 - H7N92CIUTAUIH7KWNM3



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA

Razão Social:				CNPJ:	
Endereço:				Telefone/fax:	
Representante legal:				CPF:	
1) Objeto:					
Item	Unid	Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
TOTAL					
Observação:.					
2) Prazo de Entrega:					
4) Dados Bancários:					
Banco:		Agência:		Conta Corrente:	

Local/Data/Assinatura:

, _____/_____/_____



TRT DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1 Bloco D - Bairro Asa Sul - CEP 70097-900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

ANEXO III MINUTA DE CONTRATO

REGISTRO Nº XXX/20XX

FORNECIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA, POR MEIO DE LINK DEDICADO, VISANDO À DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA AS UNIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO NO TOCANTINS.

CONTRATANTE	Órgão: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO	CNPJ: 02.011.574/0001-90
	Endereço: SAS, Quadra 1, Bloco D, Ed. Sede, 1º Andar Brasília/DF - CEP 70.097-900	Telefone: (61) 3348-1427 (61) 3348-1214
	Representante Legal: Secretário de Administração: GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS Nomeado pela Portaria PRE nº 131/2014 Publicada no DOU, Seção 2, Página 63, em 25/03/14	Nacionalidade: Brasileira

CONTRATADA	Empresa:	CNPJ:
	Endereço:	Telefone:
	Representante Legal:	CPF:
	Nacionalidade: Brasileira	Identidade:

Tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 0002027-76.2021.5.10.8000**, as Partes acima identificadas resolvem celebrar o presente contrato, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666/1993 e, também, pelas seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão à Internet, via fibra ótica, por meio de link dedicado, visando à disponibilização de acessos permanentes e completos para as Unidade do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no Tocantins, em conformidade com as especificações constantes do **Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2021** (id. XX), seus anexos, e com a Proposta da **CONTRATADA**, doc. XXX, que, independente de transcrição, passam a lhe fazer parte integrante e complementar.

1.2. O objeto da presente contratação poderá ser aumentado ou diminuído, a critério do **TRT DA 10ª REGIÃO**, nos limites permitidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA BASE LEGAL

2.1. Para a presente contratação foi instaurado processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, conforme o Decreto n.º 10.024/2019 e Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3.1 Os valores mensal e para 30 (trinta) meses corresponderão potencial e respectivamente a R\$ XXX (...) e R\$ XXX (...), conforme detalhado na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT. MENSAL (R\$)	PREÇO UNIT. ANUAL (R\$)	PREÇO TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES (R\$)
1	Link dedicado de acesso à Internet. Foro Trabalhista de Palmas. Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, CEP 77006-338, Palmas – TO Velocidade de 100Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses			
2	Link dedicado de acesso à Internet. Foro Trabalhista de Araguaína. Av. Neief Murad, 1131, Bairro Jardim Goiás, CEP 77824- 022. Araguaína - TO Velocidade de 50Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses			
3	Link dedicado de acesso à Internet. Vara do Trabalho de Gurupi. Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro - Setor Central, CEP: 77405-090. Gurupi - TO Velocidade de 30Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses			
4	Link dedicado de acesso à Internet. Vara do Trabalho de Dianópolis. Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, CEP 77300-000. Dianópolis – TO	30 meses			

	Velocidade de 30Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.				
5	Link dedicado de acesso à Internet. Vara do Trabalho de Guaraí. Avenida Araguaia, Esquina com a Avenida Bernardo Sayão N° 1360, CEP 77700-000. Guaraí - TO Velocidade de 30Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses			
VALOR TOTAL (R\$)					

3.2 A despesa decorrente deste contrato, no presente exercício, correrá à conta de recursos próprios consignados ao **TRT DA 10ª REGIÃO**, por meio do Programa de Trabalho “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho”, Elemento de Despesa 3.3.90.40.13, conforme Nota de Empenho estimativo nº 20XXNEXXX, de XX/XX/XXXX, no valor de R\$ XXX (...), e reforços/cancelamentos posteriores.

3.3 Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO

4.1 A vigência contratual será de 30 (trinta) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogada, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse público e a critério do TRT da 10ª Região, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

4.1.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente;

4.1.2 A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

4.1.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

4.1.4 A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

4.2 A **CONTRATADA** não terá direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3 A cada 12 (doze) meses o Fiscal do contrato fará avaliação, através da elaboração de um relatório a ser encaminhado à Secretaria de Administração, quanto aos aspectos econômicos, à necessidade e à qualidade dos serviços prestados, podendo o contrato ser rescindido, caso seja verificada a desnecessidade ou falta de qualidade dos serviços.

4.4 O contrato não poderá ser prorrogado quando:

4.4.1 A contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio TRT da 10.ª Região, enquanto perdurarem os efeitos.

4.5. Nos termos do art. 20 do Decreto n.º 10.024/2019, a Administração providenciará a publicação do presente contrato em 20 (vinte) dias, contados a partir da assinatura deste instrumento, correndo as despesas por conta do **TRT DA 10.ª REGIÃO**.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. O regime de execução de serviços será o de **empreitada por preço global**.

5.2. A forma de execução dos serviços deverá obedecer ao disposto no **item 15** (Modelo de Gestão do Contrato) do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO TRT DA 10ª REGIÃO

6.1 Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, sem prejuízo a outras obrigações estabelecidas no Edital de Licitação e/ou no Termo de Referência, o **TRT DA 10ª REGIÃO** compromete-se a:

6.1.1 efetuar o pagamento na forma prevista no presente instrumento;

6.1.2 assegurar aos empregados da **CONTRATADA**, desde que devidamente identificados, o livre acesso a todos os locais onde se fizerem necessários os serviços;

6.1.3 fiscalizar a execução contratual, por meio de Unidade e Servidor designados, aos quais caberá transmitir orientações, fiscalizar a prestação dos serviços, atestar faturas, reportar todo e qualquer problema à Administração, sendo certo que a ação da fiscalização do **TRT DA 10ª REGIÃO** não exonerará a **CONTRATADA** de suas responsabilidades contratuais;

6.1.4 receber o objeto do presente contrato, em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/1993.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Para garantir o fiel cumprimento deste contrato, sem prejuízo a outras obrigações fixadas no Edital de Licitação e/ou no Termo de Referência, a **CONTRATADA** compromete-se a:

7.1.1 não transferir a terceiros as obrigações decorrentes deste contrato, à exceção dos casos em que tal ato, a critério do **TRT DA 10ª REGIÃO**, não venha a gerar solução de continuidade, prejuízo para a Administração, alteração do contrato, seja na forma de prestação dos serviços, seja nos valores contratados no termo vigente;

7.1.2 manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

7.1.3 responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do **TRT DA 10ª REGIÃO**, por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida restauração e/ou o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento correspondente será efetuado mensalmente por meio de Ordem Bancária contra o Banco do Brasil S/A, em moeda corrente, no prazo de até 10 (dez) dias após o atesto da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela Unidade/Servidor designados à fiscalização.

8.2 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração far-se-á desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = (TX/100)$$

365

$EM = I \times N \times VP$, onde:

I = índice de atualização financeira;

TX = percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela em atraso.

8.3 Será efetuada a retenção dos tributos e contribuições na forma da legislação aplicável.

8.4 A unidade responsável pelo pagamento poderá solicitar outros documentos que eximam o **TRT DA 10ª REGIÃO** das responsabilidades de ordem tributária, previdenciária ou trabalhista.

9. CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1 Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta de preços pela **CONTRATADA** no Pregão Eletrônico em referência ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula:

$Pr = P + (P \times V)$, onde:

a) para o primeiro reajuste:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que $(P \times V)$ significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

b) para os reajustes subsequentes:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado;

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que $(P \times V)$ significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

9.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da **CONTRATADA**.

9.2.1. Caso a **CONTRATADA** não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

9.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

9.3. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da **CONTRATADA**, nos termos do primeiro item desta cláusula.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. As penalidades passíveis de serem infligidas à **CONTRATADA** estão dispostas no instrumento editalício, parte integrante do presente contrato.

11. CLÁUSULA ONZE - DA RESCISÃO

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8666/1993.

12. CLÁUSULA DOZE - DO FORO

12.1 Fica eleito o foro da cidade de Brasília/DF, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relacionadas ao presente contrato que não puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

13. CLÁUSULA TREZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 Declaram as Partes que este contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre eles celebrado.

13.2 Qualquer medida que implique alteração dos direitos ou obrigações aqui pactuadas só poderá ser adotada mediante autorização por escrito das Partes, e será, obrigatoriamente, formalizada por meio de Termo Aditivo ao contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras.

13.3 Responderá pela fiscalização da execução do presente instrumento o titular da Coordenadoria de Tecnologia, nesta data o servidor Edson Mateus de Sousa, telefones (61) 3348-1249, ou seu/sua substituto(a) imediato(a), nos casos de ausência ou impedimento do titular.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato.

Assinado eletronicamente
GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS
Secretário de Administração

Assinado eletronicamente
XXXXXXXX
Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, Chefe de Núcleo**, em 07/06/2021, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **1700033** e o código CRC **6D59DF4D**.

0002027-76.2021.5.10.8000

1700033v5

Este documento pode ser verificado no endereço <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> com o código 1 - QVNITJXPMQPD0XRMH1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

ANEXO IV – VALORES ESTIMADOS/MÁXIMOS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO

Processo Administrativo Nº 0002027-76.2021.5.10.8000

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão à Internet, via fibra ótica, por meio de link dedicado, para as Unidade do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no Tocantins.

Planilha Estimativa de Preços														
Item	Objeto	Quant.	Unid.	COTAÇÕES						Nº de Cotações	Valor Médio Unitário MENSAL (R\$)	Valor Médio Total para 12 Meses	Valor Médio Total para 30 Meses (R\$)	Valor Médio Total para 60 Meses (R\$)
				VALORES UNITÁRIOS EM REAIS (R\$)										
				Preço Público 1	Preço Público 2	Preço Público 3 - Contratos Atuais TRT 10ª região	Proposta	Preço de Internet 1	Preço de Internet 2					
				V.U.	V.U.	V.U.	V.U.	V.U.	V.U.					
1	Link dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Palmas. Velocidade de 100Mbps.	30	meses	1.487,50	1.194,75	1.386,00 (2)	2.980,00 (1) (3)			4	1.341,13	16.093,56	40.233,90	80.467,80
Quantidades (velocidade em Mbps)				100Mbps	100 Mbps	30 Mbps	100Mbps							
Documento SEI				1648249	1648543	1174481	1648376							
2	Link dedicado de acesso à Internet Foro Trabalhista de Araguaína. Velocidade de 50Mbps.	30	meses	1.844,84	1.503,40	1.732,97 (2)		1.799,00		4	1.715,75	20.589,00	51.472,50	102.945,00
Quantidades (velocidade em Mbps)				50Mbps	50Mbps	30 Mbps		50Mbps						
Documento SEI				1648609	1648543	1174087		1648606						
3	Link dedicado de acesso à Internet. Vara do Trabalho de Gurupi. Velocidade de 30Mbps.	30	meses	1.530,00		1.790,44 (2)	1.500,00	1.500,00		4	1.510,00	18.120,00	45.300,00	90.600,00
Quantidades (velocidade em Mbps)				50 Mbps		10 Mbps	30Mbps	20 Mbps						
Documento SEI				1648644		1173043	1648628	1648643						
4	Link dedicado de acesso à Internet. Vara do Trabalho de Dianópolis. Velocidade de 30Mbps.	30	meses	1.560,00		1738,30 (2)	3.000,00 (1) (3)	1.500,00		4	1.530,00	18.360,00	45.900,00	91.800,00
Quantidades (velocidade em Mbps)				40 Mbps		10 Mbps	30 Mbps	20 Mbps						
Documento SEI				1654808		1174087	1648646	1648643						
5	Link dedicado de acesso à Internet. Vara do Trabalho de Guaraí. Velocidade de 30Mbps.	30	meses	1.460,00		1.780,60 (2)		1.500,00	1.399,00	4	1.453,00	17.436,00	43.590,00	87.180,00
Quantidades (velocidade em Mbps)				20 Mbps		15 Mbps		20 Mbps	20Mbps					
Documento SEI				1654810		1174087		1648643	1654809					
Valores Totais (R\$)											7.549,88	90.598,56	226.496,40	452.992,80
Autor e data		Pedro Paulo das D. Lopes em 13/05/2021												
Obs:														

A pesquisa de preços foi adequadamente realizada, nos moldes da Instrução Normativa nº 73/2020, do Ministério da Economia. No caso concreto foi utilizada a média de preços públicos, preços de internet e preços de propostas, observados os termos do art. 6º da mencionada IN.

(1) Preços desconsiderados por serem inexequíveis ou excessivamente elevados (Arts. 6º e 2º, inciso I, da Instrução Normativa n.º 073/2020, do Ministério da Economia), uma vez que se encontram, aproximadamente, 45% superiores em relação à média dos demais preços identificados. Ademais, são preços de propostas de empresas, de modo que observamos, também, os termos do Acórdão 1445/2015-Plenário-TCU.

(2) Preços desconsiderados em razão do quantitativo demasiadamente inferior, uma vez que os contratos atuais de Palmas/TO e Araguaína/TO fornecem apenas 30Mbps de velocidade. Do mesmo modo, os contratos atuais de Gurupi, Dianópolis e Guaraí fornecem apenas 10Mbps e 15Mbps, respectivamente.

(3) Acórdão 1445/2015-Plenário, TC 034.635/2014-9, relator Ministro Vital do Rêgo, 10.6.2015: "para fim de orçamentação nas licitações de bens e serviços, devem ser priorizados os parâmetros previstos nos incisos I e III do art. 2º da IN SLTI/MPOG 5/2014, quais sejam, 'Portal de Compras Governamentais' e 'contratações similares de outros entes públicos', em detrimento dos parâmetros contidos nos incisos II e IV daquele mesmo art. 2º, isto é, 'pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo' e 'pesquisa com os fornecedores', cuja adoção deve ser vista como prática subsidiária, suplementar".



TRT DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1 Bloco D - Bairro Asa Sul - CEP 70097-900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

CONTRATO Nº 142/2021

REGISTRO Nº 142/2021

FORNECIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA, POR MEIO DE LINK DEDICADO, VISANDO À DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA AS UNIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO NO TOCANTINS.

CONTRATANTE	Órgão: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO	CNPJ: 02.011.574/0001-90
	Endereço: SAS, Quadra 1, Bloco D, Ed. Sede, 1º Andar Brasília/DF - CEP 70.097-900	Telefone: (61) 3348-1427 (61) 3348-1214
	Representante Legal: Secretário de Administração: GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS Nomeado pela Portaria PRE nº 131/2014 Publicada no DOU, Seção 2, Página 63, em 25/03/14	Nacionalidade: Brasileira

CONTRATADA	Empresa: CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	CNPJ: 11.325.221/0001-56
	Endereço: ST. SCS Quadra 07 Bloco A - Sala 1026 e 1028 Ed. TORRE DO PATIO - Brasília/DF CEP: 70.307-902 comercial@clicknetbrasil.com.br	Telefone: (61) 3458-7272 0800.606.7707
	Representante Legal: WALLACE FEITOSA SALVIANO	CPF: 054.257.021-16
	Nacionalidade: Brasileira	Identidade: 3.263.655 SSP/DF

Tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 0002027-76.2021.5.10.8000**, as Partes acima identificadas resolvem celebrar o presente contrato, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666/1993 e, também, pelas seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão à Internet, via fibra ótica, por meio de link dedicado, visando à disponibilização de acessos permanentes e completos para as Unidade do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no Tocantins, em conformidade com as especificações constantes do **Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2021** (id. 1713459), seus anexos, e com a Proposta da **CONTRATADA**, doc. 1722821, que, independente de transcrição, passam a lhe fazer parte integrante e complementar.

1.2. O objeto da presente contratação poderá ser aumentado ou diminuído, a critério do **TRT DA 10ª REGIÃO**, nos limites permitidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA BASE LEGAL

2.1. Para a presente contratação foi instaurado processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, conforme o Decreto n.º 10.024/2019 e Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3.1 Os valores mensal e para 30 (trinta) meses corresponderão potencial e respectivamente a R\$ 4.066,60 (quatro mil sessenta e seis reais e sessenta centavos) e R\$ 121.998,00 (cento e vinte e um mil novecentos e noventa e oito reais), conforme detalhado na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT. MENSAL (R\$)	PREÇO UNIT. ANUAL (R\$)	PREÇO TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES (R\$)
1	Link dedicado de acesso à Internet. Foro Trabalhista de Palmas. Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, CEP 77006-338, Palmas – TO Velocidade de 100Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses	R\$ 733,33	R\$8.800,00	R\$22.000,00
2	Link dedicado de acesso à Internet. Foro Trabalhista de Araguaína. Av. Neief Murad, 1131, Bairro Jardim Goiás, CEP 77824- 022. Araguaína - TO Velocidade de 50Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses	R\$833,30	R\$9.999,60	R\$24.999,00
3	Link dedicado de acesso à Internet. Vara do Trabalho de Gurupi. Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro - Setor Central, CEP: 77405-090. Gurupi - TO Velocidade de 30Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses	R\$833,30	R\$9.999,60	R\$24.999,00

4	Link dedicado de acesso à Internet. Vara do Trabalho de Dianópolis. Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, CEP 77300-000. Dianópolis – TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses	R\$833,33	R\$9.999,96	R\$25.000,00
5	Link dedicado de acesso à Internet. Vara do Trabalho de Guaraí. Avenida Araguaia, Esquina com a Avenida Bernardo Sayão Nº 1360, CEP 77700-000. Guaraí - TO Velocidade de 30Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	30 meses	R\$833,33	R\$9.999,96	R\$25.000,00
VALOR MENSAL TOTAL (R\$)					R\$ 4.066,60
VALOR TOTAL PARA 30 (trinta) MESES (R\$)					R\$ 121.998,00

3.2 A despesa decorrente deste contrato, no presente exercício, correrá à conta de recursos próprios consignados ao **TRT DA 10ª REGIÃO**, por meio do Programa de Trabalho “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho”, Elemento de Despesa 3.3.90.40.13, conforme Nota de Empenho estimativo nº 2021NE000420, de 14/07/2021, no valor de R\$ 4.066,60 (quatro mil sessenta e seis reais e sessenta centavos), e reforços/cancelamentos posteriores.

3.3 Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO

4.1 A vigência contratual será de 30 (trinta) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogada, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse público e a critério do TRT da 10ª Região, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

- 4.1.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 4.1.2 A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
- 4.1.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
- 4.1.4 A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

4.2 A **CONTRATADA** não terá direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3 A cada 12 (doze) meses o Fiscal do contrato fará avaliação, através da elaboração de um relatório a ser encaminhado à Secretaria de Administração, quanto aos aspectos econômicos, à necessidade e à qualidade dos serviços prestados, podendo o contrato ser rescindido, caso seja verificada a desnecessidade ou falta de qualidade dos serviços.

4.4 O contrato não poderá ser prorrogado quando:

4.4.1 A contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio TRT da 10.^a Região, enquanto perdurarem os efeitos.

4.5. Nos termos do art. 20 do Decreto n.º 10.024/2019, a Administração providenciará a publicação do presente contrato em 20 (vinte) dias, contados a partir da assinatura deste instrumento, correndo as despesas por conta do **TRT DA 10.^a REGIÃO**.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. O regime de execução de serviços será o de **empreitada por preço global**.

5.2. A forma de execução dos serviços deverá obedecer ao disposto no **item 15** (Modelo de Gestão do Contrato) do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO TRT DA 10^a REGIÃO

6.1 Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, sem prejuízo a outras obrigações estabelecidas no Edital de Licitação e/ou no Termo de Referência, o **TRT DA 10^a REGIÃO** compromete-se a:

6.1.1 efetuar o pagamento na forma prevista no presente instrumento;

6.1.2 assegurar aos empregados da **CONTRATADA**, desde que devidamente identificados, o livre acesso a todos os locais onde se fizerem necessários os serviços;

6.1.3 fiscalizar a execução contratual, por meio de Unidade e Servidor designados, aos quais caberá transmitir orientações, fiscalizar a prestação dos serviços, atestar faturas, reportar todo e qualquer problema à Administração, sendo certo que a ação da fiscalização do **TRT DA 10^a REGIÃO** não exonerará a **CONTRATADA** de suas responsabilidades contratuais;

6.1.4 receber o objeto do presente contrato, em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/1993.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Para garantir o fiel cumprimento deste contrato, sem prejuízo a outras obrigações fixadas no Edital de Licitação e/ou no Termo de Referência, a **CONTRATADA** compromete-se a:

7.1.1 não transferir a terceiros as obrigações decorrentes deste contrato, à exceção dos casos em que tal ato, a critério do **TRT DA 10^a REGIÃO**, não venha a gerar solução de continuidade, prejuízo para a Administração, alteração do contrato, seja na forma de prestação dos serviços, seja nos valores contratados no termo vigente;

7.1.2 manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

7.1.3 responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do **TRT DA 10^a REGIÃO**, por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida restauração e/ou o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento correspondente será efetuado mensalmente por meio de Ordem Bancária contra o Banco do Brasil S/A, em moeda corrente, no prazo de até 10 (dez) dias após o atesto da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela Unidade/Servidor designados à fiscalização.

8.2 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela

Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração far-se-á desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = \frac{(TX/100)}{365}$$

EM = I x N x VP, onde:

I = índice de atualização financeira;

TX = percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela em atraso.

8.3 Será efetuada a retenção dos tributos e contribuições na forma da legislação aplicável.

8.4 A unidade responsável pelo pagamento poderá solicitar outros documentos que eximam o **TRT DA 10ª REGIÃO** das responsabilidades de ordem tributária, previdenciária ou trabalhista.

9. CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1 Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta de preços pela **CONTRATADA** no Pregão Eletrônico em referência ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula:

Pr = P + (P x V), onde:

a) para o primeiro reajuste:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

b) para os reajustes subsequentes:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado;

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

9.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da **CONTRATADA**.

9.2.1. Caso a **CONTRATADA** não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

9.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

9.3. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da **CONTRATADA**, nos termos do primeiro item desta cláusula.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. As penalidades passíveis de serem infligidas à **CONTRATADA** estão dispostas no instrumento

editálio, parte integrante do presente contrato.

11. CLÁUSULA ONZE - DA RESCISÃO

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8666/1993.

12. CLÁUSULA DOZE - DO FORO

12.1 Fica eleito o foro da cidade de Brasília/DF, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relacionadas ao presente contrato que não puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

13. CLÁUSULA TREZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 Declaram as Partes que este contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre eles celebrado.

13.2 Qualquer medida que implique alteração dos direitos ou obrigações aqui pactuadas só poderá ser adotada mediante autorização por escrito das Partes, e será, obrigatoriamente, formalizada por meio de Termo Aditivo ao contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras.

13.3 Responderá pela fiscalização da execução do presente instrumento o titular da Coordenadoria de Tecnologia, nesta data o servidor Edson Mateus de Sousa, telefones (61) 3348-1249, ou seu/sua substituto(a) imediato(a), nos casos de ausência ou impedimento do titular.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato.

Assinado eletronicamente
GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS
Secretário de Administração

Assinado eletronicamente
WALLACE FEITOSA SALVIANO
Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **WALLACE FEITOSA SALVIANO**, Usuário Externo, em 27/07/2021, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS**, Secretário de Administração, em 27/07/2021, às 19:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **1727529** e o código CRC **70BD8DD7**.